Universidad Escuela Libre De Derecho

Carrera de Derecho

Transformación y perspectivas del procedimiento expropiatorio en Costa Rica

Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho

Katherine Tatiana González Coto

Director: Carlos Guillermo Zamora Campos

Marzo, 2019

AGRADECIMIENTOS

A Dios por permitirme concluir con todas las etapas de mi vida al día de hoy.

A mis padres y a mi familia por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a ustedes entre los que se incluye este. Me formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis anhelos.

A mis profesores, por los aprendizajes a lo largo de mi carrera.

ÍNDICE

Capitulo Primero: Sede Administrativa. Actuaciones Previas 5

Seccion Primera: Declaratoria De Interés Público.....7

Sección Segunda: Anotaciones De Demanda 19

Sección Tercera: Avalúo Administrativo.....22

Sección Cuarta: Determinación Del Justo Precio.....27

Sección Quinta: Revisión Del Avalúo.....44

Sección Sexta: Fijación Del Precio 47

Sección Sétima: Notificación Del Avalúo.....49

Sección Octava. La Dilación Indebida Del Procedimiento Administrativo Expropiatorio Y Sus Consecuencias Jurídicas. 56

Sección Novena: Arbitraje 57

Capitulo Segundo: Sede Judicial. Proceso Especial 62

Sección Primera: Acuerdo Expropiatorio.....62

Sección Segunda: Inicio Del Proceso Especial De Expropiación Y Depósito Del Avalúo Administrativo 68

Sección Tercera: Resolución Inicial 72

Sección Cuarta: Entrada En Posesión 78

Sección Quinta: Perito 83

Sección Sexta: Prueba 95

Sección Sétima: La Sentencia Y Su Ejecución 103

Sección Octava: Medios De Impugnacion.....105

Seccion Novena. Ejecución De Sentencia 115

Seccion Décima: La Dilación Indebida Del Proceso Especial Expropiatorio Y Sus Consecuencias Jurídicas. 118

Capitulo Tercero. Observaciones Críticas A Las Reformas 119

Conclusiones 123

Recomendaciones 130

Bibliografía 132

Hipótesis:

El proceso expropiatorio, pese a las reformas recientes de que ha sido objeto de la normativa que le regula, requiere de ajustes sustanciales que permitan una verdadera agilización y efectiva protección de los derechos.

Objetivo General:

Explicar con claridad el recorrido específico del procedimiento expropiatorio, analizando las variables incorporadas en las más recientes reformas legales (leyes 9286 de 2014 y 9462 de 2017), con el fin de brindar al operador un instrumento accesible para el manejo procedimental del instituto.

Objetivos Específicos:

1. Contribuir a la esquematización actualizada del procedimiento expropiatorio a fin de brindar un instrumento operativo y de fácil manejo al operador cotidiano.
2. Introducir las reformas integrales 9286 de 11 de noviembre de 2014 y 9462 de 11 de julio de 2017, realizadas a la ley de expropiaciones 7495 de 03 de mayo de 1995.
3. Destacar los principales ajustes normativos realizado por la ley número 9462 de 11 de julio de 2017.
4. Detectar las múltiples lagunas jurídicas existentes en la normativa actual a pesar de las reformas legales realizadas recientemente.

5. Ubicar nuevos supuestos no contemplados en el régimen procedimental actual expropiatorio para su debida integración.

INTRODUCCION

El instituto de la expropiación es una de las principales herramientas con la que cuenta el Estado para desarrollar y satisfacer las necesidades existentes en la vida cotidiana de la sociedad. Tiene como objetivo primordial una mejora en el bienestar del interés público. Así las cosas, nuestra Constitución reconoce dicha figura jurídica, y la establece como único supuesto en que el Estado puede perturbar el derecho de propiedad consagrándolo en el artículo 45 que dispone la expropiación como una excepción a la propiedad privada[1]. Dicho proceso de expropiación busca garantizar el equilibrio entre el poder del Estado y el del ciudadano, quien ve sacrificado su derecho atendiendo a la función social de la propiedad en aras del interés colectivo, previa indemnización y siguiendo el debido proceso.

De esto se deriva que no se debe de incurrir entre la frecuente confusión entre la responsabilidad por conducta lícita (conducta legítima) con el instituto expropiatorio, en donde el segundo se coloca como típico ejemplo de la figura general de la responsabilidad por conducta legítima.

Lo anterior porque en la expropiación la conducta administrativa se dirige desde un inicio y conscientemente a un menoscabo patrimonial; la Administración expropiante obtiene un bien a cambio de un precio; la reparación patrimonial se produce de previo al despojo del bien; se pueden llegar los perjuicios producidos por el acto expropiatorio (v.gr. afectación al remanente), etc. Sin embargo, en la responsabilidad por conducta

[1] Sobre la evolución del derecho de propiedad y sus componentes puede consultarse la obra de: Saint Emeterio Martín, Nieves, "Sobre la propiedad (el concepto de propiedad en la edad moderna)", Madrid España, Editorial Tecnos, 2005.

lícita la lesión patrimonial es accesoria y accidental frente a un interés colectivo o superior; la reparación es posterior a la lesión producida; la Administración no recibe ningún bien a cambio por la reparación, y además, en este tipo de responsabilidad no se cubre o indemniza el lucro cesante por mandato expreso del artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública[2].

Es preciso añadir, como afirmación general o introductoria a este tema, que la expropiación deviene imperiosa cuando se lesiona el contenido esencial[3] del derecho de propiedad, más no cuando se trata de meras limitaciones que como tales deben ser soportadas por el propietario[4] de acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional[5].

Dada la importancia de dicha herramienta como lo es la figura de la expropiación, las transformaciones normativas y los vertiginosos cambios jurisprudenciales han provocado una gran incertidumbre en los destinatarios y usuarios del régimen expropiatorio. Esto se agudiza cuando del régimen procedimental se trata, pues los criterios y disposiciones generan incertidumbre, ya que, en la mayoría de los casos, ambos factores resultan confusos o bien, desconocidos.

Es por esto, que es tema principal del presente trabajo final de graduación, hacer las respectivas observaciones a las dos distintas reformas promovidas y realizadas a

---

[2] Para una mayor profundización del tema entre expropiación y responsabilidad puede verse: Ortiz Ortiz, Eduardo, "Expropiación y Responsabilidad Pública", San José Costa Rica, Imprenta Lil, 1996.

[3] Sobre el tema del contenido esencial puede consultarse la obra de: Lorenzo Rodríguez-Armas, Magdalena, "Análisis del contenido esencial de los derechos fundamentales", Granada, España, Editorial Comares, 1996.

[4] Sobre los límites y limitaciones puede consultarse la obra de: Brage Camazano, Joaquín, "los limites a los derechos fundamentales", Madrid España, Editorial Dykinson, 2004.

[5] Sobre los límites y limitaciones a la propiedad puede consultarse los votos: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1996, No 4205-96, 20 de agosto o bien: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2006, No 017599, 6 de diciembre.

la Ley de Expropiaciones de Costa Rica en la presente década, haciendo hincapié no solo en la Ley 9286 de 2014 sino además en la última y más reciente reforma legal.

Como consecuencia de esto, amerita establecer y demarcar un análisis concreto de las múltiples reformas "integrales"[6] que se han realizado gradualmente a la legislación expropiatoria nacional hasta conseguir consenso temporal sobre la actual normativa.

Con este propósito, se pretende una investigación concreta de las etapas procedimentales necesarias para la configuración de una expropiación conforme a derecho a nivel nacional; analizando debidamente los segmentos fundamentales para la constitución correspondiente de una correcta expropiación. [7]

Además, es de igual importancia, hacer un señalamiento de varias lagunas jurídicas de las diferentes innovaciones a la Ley 7495 originaria, que sobresalen y generan incógnita respecto a la aplicación en los posibles procesos incoados bajo la nueva reforma.

Por lo tanto, para poder hacer un análisis completo de todos los aspectos procedimentales que nos conciernen en este proyecto final, nos avocaremos a estudiar la tramitología fijada normativamente tanto en las actuaciones previas, el

[6] Se utiliza y entrecomilla la palabra integral, pues, pese a que no hubo una reforma integral o completa a la Ley de Expropiaciones, es lo cierto que así se califica por el propio legislador al otorgar nombre a las dos leyes de reforma tantas veces citadas en el presente trabajo.
[7] Cuando aludimos a las etapas fundamentales, nos referimos, por criterio propio, a las siguientes: a.

procedimiento administrativo, y el proceso judicial, procurando la detección de posibles lagunas jurídicas y un enfoque crítico de los avances normativos.

Sin duda alguna el cumplimiento debido de los preceptos del proceso y del procedimiento expropiatorio, devienen en imprescindibles ya no solo para el derecho de defensa sino para el respeto de un Estado de Derecho, pues de no ser así nos acercamos al precipicio de las vías de hecho, lamentablemente, traducidas en nuestro país como expropiaciones de facto o de hecho.[8]

[8] Sobre las vías de hecho puede consultarse: Saborío Valverde Rodolfo, "Las vías de hecho de la Administración", Litografía e Imprenta Lil, San José, 1991.

CAPITULO PRIMERO: SEDE ADMINISTRATIVA. ACTUACIONES PREVIAS

Es bien sabido, que no todo interés o deseo adquisitivo de un bien por parte del Estado, conlleva forzosamente a una expropiación, esto debido a que se necesita de un estudio previo y detallado en el cual se indique la causa expropiandi que demuestre la indispensabilidad de aquél para la debida declaratoria de interés que promueva la satisfacción del bienestar público ya que, de no ser así, existen otros mecanismos alternos de solución.

Con base en lo anterior, podemos definir al proceso de expropiación como la base procedimental a la que debe someterse la Administración en el ejercicio de la potestad expropiatoria para asegurar una actuación eficaz y conforme a derecho, que permita satisfacer la necesidad pública que existe en toda expropiación, y, a la vez, como una medida de garantía para los derechos e intereses legítimos de los afectados por ese instituto.

De seguido, entramos en el estudio del proceso expropiatorio conforme con la regulación vigente, en donde se hace referencia a la necesidad de un estudio previo por parte de la Administración antes de proceder a la debida iniciación del proceso expropiatorio como bien recita la norma tercera de la Ley de Expropiaciones vigente:

> **Artículo 3. Estudios previos**. Ningún propietario o poseedor, por cualquier título, podrá oponerse a que se practiquen, sobre sus bienes inmuebles, los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. También, están obligados a mostrar los

bienes muebles, para su examen, cuando en ellos exista un interés público previamente declarado. En caso de negativa del propietario, por vía incidental, se le deberá solicitar autorización al juez competente en la materia y esos actos se realizarán ante una autoridad jurisdiccional.

Si tales estudios provocan algún daño, este se indemnizará siguiendo los trámites previstos en esta ley para la ocupación temporal.

Antes de realizar los estudios, el funcionario comisionado comunicará por escrito, al interesado, la fecha, la hora, el tipo de estudio y los motivos que lo originan.[9]

Como se puede apreciar, el artículo 3 de la Ley 7495 remite a las actuaciones previas que deben de realizarse sobre el bien a expropiar, todo esto a cargo del ente u órgano correspondiente, para proceder a determinar la utilidad del bien objeto de dicho proceso, y, de esta manera concluir si es necesario o no dicha adquisición del inmueble[10].

[9]. Ley de Expropiaciones, Ley Nº7495 del 3 de mayo de 1995.

[10] Este requerimiento se mantiene en la actual ley reformada por la ley número 9286 de 11 de noviembre de 2014.

SECCION PRIMERA: DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO

La declaratoria de utilidad pública es un factor imprescindible de la expropiación, de modo que, su omisión provocaría la nulidad del proceso, ya que, por su condición de garantía de la integridad del derecho patrimonial del expropiado, se convierte en un requisito de base o imprescindible para el válido ejercicio de este apoderamiento público, así como una exigencia del Derecho de la Constitución. De esta manera se prevé en el artículo 45 y la reforma del artículo 18 de la ley N°7495, que expresa lo siguiente:

> **Artículo 18. Declaratoria de interés público**. Para la expropiación de un bien será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro del ramo y, en los demás casos, por el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario. La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado, o su representante legal, y será publicada en el diario oficial La Gaceta. Esta declaratoria será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos que debido a esa misma expropiación deba realizar la administración.

Conforme lo dispuesto por artículo 45 constitucional precitado, es necesaria la existencia de un "interés público legalmente comprobado". Toda esta disposición se enlaza con el artículo 50 constitucional, que le establece la obligación irrenunciable al

Estado de procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, dicho bienestar que según el artículo 74 constitucional, es un derecho y garantía social irrenunciable.

Dicho interés debe pervivir, durante todo el procedimiento y proceso de expropiación y la utilización de bien hasta su conversión en demanial (si es del caso), pues de lo contrario, es decir, si hubiese un decaimiento sobrevenido de dicho interés público tendríamos que pensar en la reversión o retrocesión[11] contempladas en el artículo 16 de la Ley 7495.

Es por esto que el punto de salida para la debida expropiación es la existencia de un interés público, y, es así, como la Ley General de la Administración Pública señala en su artículo 113 que el interés público "será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados" [12]

De manera que, según la lectura del texto anterior, para realizar la debida expropiación es indispensable un acto motivado que justifique el interés público del bien en discusión, tomando en cuenta que dicha declaratoria debe ser correctamente notificada al interesado o su representante legal con la debida publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir, cuando la Administración considera que es preciso despojar a una persona física o jurídica de su propiedad privada o inversión, lo debe de hacer siempre basada en la necesidad de satisfacer un interés público de mayor importancia que el individual. Todo esto posee como base adicional la resolución N°.

[11] Sobre el derecho de restitución puede consultarse: Gimeno Feliu, José María, “El derecho de reversión de expropiación forzosa (fundamentación y condiciones de ejercicio), Editorial Civitas, Madrid España, , 1996.
[12] Ley General de la Administración Pública, Ley Nº6227 del 28 de abril de 1978.

2017. Voto 00027. 4 de abril emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, que hace referencia al respecto:

> … b) **POR PARTE DEL ESTADO**: La expropiación inicia con la declaratoria de interés público por parte de la Administración respectiva, la cual debe ser motivada, notificada y publicada, posteriormente, el Poder Ejecutivo acuerda expropiar el bien, por lo tanto, la expropiación es un acto unilateral de derecho público, tanto en su fase de formación como en su estructura, ya que la voluntad del expropiado no concurre a integrarlo. Tanto el artículo 1 como el artículo 5 (ambos de la Ley de Expropiaciones) señalan que la misma se da a través de un poder de imperio de la Administración Pública, sea el Poder Ejecutivo como el órgano superior del ente expropiador. c) POR INTERÉS PÚBLICO: La tercera conclusión a que llegamos respecto al artículo 45 constitucional es la necesaria existencia de un "interés público legalmente comprobado". Esta disposición podemos engarzarla con el artículo 50 constitucional, que le establece la obligación irrenunciable al Estado de procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, bienestar que a tenor del artículo 74 constitucional, es un derecho y garantía social irrenunciable…[13]

[13] Tribunal Contencioso Administrativo. 2017. Voto 00027. 4 de abril.

Como se puede concluir de la anterior transcripción, tanto el ejercicio como las delimitaciones a las potestades de imperio se desprenden de la normativa constitucional, que tiene como finalidad evitar abusos de poder, pero con una satisfacción total del bien común. Es por esto qué, mediante la declaratoria de interés público se da el principal presupuesto preliminar para iniciar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso, ya que como es bien sabido no todos las pretensiones adquisitivas o interés de un bien por parte del Estado, conllevan forzosamente a una expropiación.

Por su parte, se da una declaratoria genérica del interés público, según se indica en el artículo 19 de la Ley 7495:

> **Artículo 19. Declaratoria genérica de interés público**. Cuando por ley se declare genéricamente el interés público de ciertos bienes, el reconocimiento, en cada caso concreto, deberá realizarse por acuerdo motivado del Poder Ejecutivo o por el jerarca del ente expropiador, salvo ley en contrario.

Del contenido transcrito en las normas anteriores (artículos 18 y 19 de Ley de Expropiaciones), se obtiene que se presentan por disposición legal, dos mecanismos o vías diversas de expropiación, según sea el interés y la necesidad de la Administración Pública. Por un lado, se regula la expropiación de un bien específico o concreto, de cara a un hacer o dar ciertamente revestido de carácter público, es decir, en atención a un bien común, donde el común se corresponde con lo que beneficie a

todos o a la mayoría. Es ésta, por llamarla de alguno forma, la expropiación bajo criterios de interés concreto o individual.

Pero, por otro lado, encontramos en el numeral 19 de la ley de comentario, una figura expropiatoria revestida (necesariamente) de interés público, pero con objeto expropiandi general determinado por una ley, sea, no determinado en forma individual conforme al objeto o bien, sujeto pasivo o afectado. En este último supuesto, se establece por ley, v.gr., la declaratoria de interés público sobre un área o bienes en general, que habrán de precisarse mediante actos concretos expropiatorios posteriores en donde se defina, de manera particular el rol y necesidad de dicho bien para la actividad prevista por la Administración expropiante.

Dicho de otro modo, si en el primero de los artículos (canon 18) se prevé una expropiación concreta sobre un bien claramente identificado y deslindado, de un o unos propietarios específicos; en la segunda de las normas (artículo 19), se regula una declaratoria general de interés público efectuada por ley, sobre una cantidad de bienes no individualizados por su área o identificación registral o propietario, aspectos que se cubrirán en un acto expropiatorio concreto posterior. Ejemplo del último fenómeno, lo constituye la declaratoria de interés público y la expropiación ordenada por ley para la inundación de terrenos en Guanacaste para la constitución de una laguna de suministro de agua para la zona (conocido también como proyecto “Barbudal”), efectuada en el expediente 20.465.

Llama la atención que, en el supuesto de la declaratoria de interés público específico o concreto (establecido en el numeral 18 ya mencionado) y a raíz de la

modificación introducida por el proyecto promulgado N°9286 de 11 de noviembre de 2014, mantenida en la reforma incorporada por ley N°9462 de 11 de julio de 2017, se le otorga la potestad de incoar el proceso expropiatorio al ministro del ramo que corresponda. Es decir, se desplaza la competencia para la declaratoria de dicho interés, del Ejecutivo al Ministro, o incluso, al Jerarca del ente descentralizado correspondiente. Como se indicó en párrafos anteriores, existen ciertas reservas respecto a este otorgamiento de potestades hacía dicho jerarca, ya que se considera un aumento en el poder indebido al extender una potestad que nuestra Carta Magna otorgó únicamente al Poder Ejecutivo. Se flexibiliza el poder de decisión sobre los bienes privados, con aumento de los poderes administrativos, en detrimento de las garantías y libertades individuales, concretamente en lo que atañe a la propiedad privada, con visos de una eventual inconstitucionalidad por infracción al principio de no regresión y a los numerales 45 y 140 de nuestra Carta Magna. De esta manera se hace ver claramente en el periódico La Nación el 1º de marzo del 2014.

> Al variar la Ley, deja únicamente al ministro del ramo la firma de la declaratoria de interés público (poder de imperio). La Constitución consagra el derecho de propiedad como absoluto e inviolable, salvo por un interés público que prime, para lo cual sí avala el uso del poder del Estado. Dicha potestad es de uso exclusivo del Poder Ejecutivo (presidente más ministro del ramo). Al

darle ese poder al ministro, se constituye en un ejercicio ilegal y abusivo de la potestad de imperio, como lo plantea la reforma.[14]

Es por esto, que es necesaria la declaratoria oficial, en donde debe de hacerla el Poder Ejecutivo o bien por el jerarca del ente expropiante, siempre y cuando no exista una ley contraria, siendo un medio de protección y garantía del afectado para evitar una posible lesión por exceso en el ejercicio de las potestades estatales que pueda causar así una nulidad absoluta en el proceso por iniciar.

Surge adicionalmente una interrogante, pues el artículo 18 establece que el interés público deberá ser declarado por el Ministro del ramo y bien, por el jerarca del ente expropiador, pero ocurre que en el caso del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa (que obviamente no son entes sino supremos poderes), no puede hacerla un ministro, pues sus competencias no alcanzan hasta los intereses del Judicial o del Legislativo, ni puede hacerlo ellos mismo, pues se reitera: no son entes con habilitación competencial para ello. Debemos concluir que para tales casos solo podrá realizarlo dicha declaratoria el Poder Ejecutivo, como siempre estuvo dispuesto.

Pero aparte de lo dicha, es importante destacar que en el numeral 19, referido a la declaratoria genérica de interés público, se efectúa una regulación distinta, puesto que, para la adopción de los actos concretos de interés público (y por ende expropiatorios) se habilita únicamente al PODER EJECUTIVO, no al Ministro. Y por supuesto, al jerarca del ENTE descentralizado.

[14] " Reforma integral para las expropiaciones “, La Nación, 1 de marzo del 2014.

Sin duda alguna, no existe inconveniente alguno para que la declaratoria de interés público, bajo la figura del artículo 18 (declaración específica) la realice el Ministro o bien, el Poder Ejecutivo, puesto que es claro que un órgano de mayor grado puede realizar válidamente la del inferior.

Sin embargo, es claro que cualquier declaratoria de interés público efectuada por un Ministro bajo el supuesto del artículo 19 (declaración genérica) es absolutamente nula por incompetencia manifiesta, dado que aquella fue entregada en exclusiva al Poder Ejecutivo de manera expresa.

Todo esto da como resultado, que pueda darse un requerimiento de expropiación forzosa en donde exista la declaratoria de interés público genérico (art. 19 LE), sin necesidad de hacer mención a la declaración específica y concreta de cada bien, que se realizará con posterioridad, pero es inaceptable un caso en donde se de únicamente la formulación genérica sin conclusión posterior.

En síntesis, sin este elemento esencial no cabría un proceso expropiatorio en derecho, ya que la Administración, a pesar de sus potestades de imperio, se encuentra sujeta al marco legal de garantía por el interés común, el cual no puede sobrepasarse, como bien lo explica el autor Jason L. Gudofsky: “La existencia de un interés público en

la expropiación no es un factor eximente para el Estado sino una condición necesaria para su configuración”[15]

De lo anteriormente dicho, se extrae que “la noción material de interés público se constituye como presupuesto básico o sine qua non, para el despliegue de la potestad de imperio más drástica de que goza la Administración Pública”.[16] Pero, a más de eso, es claro que se constituye como el punto de partida, pero también como la finalidad misma del quehacer expropiatorio, pues, al fin y al cabo, es la satisfacción del interés público lo que mueve la acción privativa del bien. Dicho de otro modo, podría decirse que el elemento indicado se convierte en el alfa y omega de la sustracción de bienes de orden privado. No en vano resulta difícil en algunas ocasiones diferenciar entre el motivo y el fin del acto final en esta materia, pues si el primero está representado por una necesidad latente que requiere del bien por expropiar, el segundo se cumple tan solo con la satisfacción plena de aquella necesidad planteada.

Con lo dicho, se pone de manifiesto, la estricta necesidad de motivar amplia y adecuadamente el acto que define la expropiación, no solo como un requisito formal, sino como un mecanismo representativo de nuestro Estado democrático y de derecho, que exige transparencia en la decisión y permite el derecho de defensa a partir de la exposición de las razones por la cuales se adopta la conducta ablativa en menoscabo

[15] Jason Gudofsky, “Shedding light on article 110 of the North American Free Trade Agreeement (NAFTA) concerning expropiations: An enviromente case study”. Northwestern Journal of International Law and Business, n.º 21 (2000):252.

[16] Andrea Marín, 2009, Las distintas formas de expropiación antijurídica de inversión en el derecho internacional: un análisis para Costa Rica, Tesis de grado para optar por el título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica, 13

de los derechos del particular. No es vano, así lo exige el canon 136 de nuestra Ley General de nuestra Administración Pública[17].

Cabe añadir que no se trata aquí de profundizar en el concepto de interés público como criterio general del derecho, pues semejante tarea excede por mucho el ámbito de este estudio, amén de que posiblemente terminaría en esfuerzo vano en vista de una definición casi imposible.[18]

No obstante, lo anterior, es menester destacar que el concepto genérico de interés público que se utiliza constitucionalmente como criterio habilitante para el ejercicio de la potestad expropiatoria, ocupa un segmento relevante de la totalidad conceptual del interés general del que se sirve el ordenamiento jurídico y la Administración Pública. En efecto, el carácter público del interés requerido se traduce en este caso, en una NECESIDAD, surgida (desde hace poco o mucho tiempo) para el colectivo, un sector de éste o para la propia organización pública, que ocupa (requiere) de aquel bien (verbigracia, inmueble, mueble, servicio o incorpóreo) para la satisfacción de esa necesidad, ya no de uno, sino de muchos. Esta concreción se pone de manifiesto en el artículo 18 supra citado, cuando la letra dice:

[17] Estable el artículo mencionado lo siguiente: Artículo 136.- 1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; b) Los que resuelvan recursos; c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y f) Los que deban serlo en virtud de ley. 2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas

[18] Para una referencia general sobre el concepto de interés público, puede verse: Héctor Jorge Escola, El *interés público como fundamento del derecho administrativo*, (Buenos Aires, Depalma, 1989), 264.

Artículo 18. Declaratoria de interés público. **<u>Para la expropiación de un bien será indispensable un acto motivado</u>**… (énfasis añadido)

Habrá de notarse el énfasis que realiza el precepto legal en lo referente a la necesidad actual o potencial. Esto se puede afirmar por cuanto no solo se trata de expropiar frente a la necesidad ya surgida por algún hecho o circunstancia pretérita (evento de la naturaleza, accidente, o bien caso fortuito para la Administración), sino también, a la que surge de cara a una planificación adecuada de mediano y largo plazo, que permite la visualización hacia futuro desde este punto o momento histórico. De allí, que afirmamos la necesidad como esencia del interés público expropiatorio, sea actual o potencial, pero en todo caso real.

A lo anterior debe añadirse que el bien por expropiar debe de cumplir un rol vital en la satisfacción de la necesidad, bien sea en forma directa, con el destino de éste, a la necesidad por satisfacer, o en su caso, un rol siquiera sea instrumental en tanto sirva como medio para la ulterior satisfacción de la necesidad planteada. En cualquier caso, se pone de manifiesto, un criterio funcional del bien por expropiar y expropiado, en tanto, se constituye como un bien de satisfacción de la necesidad de grupo, de colectivo o de organización pública; pero siempre instrumental en tanto medio de solventar un requerimiento público-social como único criterio legitimante del límite o supresión de la propiedad privada.

Como se observa solo así se justifica la apropiación legítima que realiza el ente público de un bien privado por los mecanismos que el ordenamiento jurídico autoriza.

De no ser así: si ese interés público traducido en una necesidad colectiva no existe o está puesto en duda, todo será arbitrariedad, abuso y desviación de poder, que solo debe tener como resultado la invalidez de toda conducta generada al respecto, acompañada de la inescindible responsabilidad patrimonial de la Administración, y en su caso, personal de quienes con tal irreverencia hayan actuado.

Además de todo lo dicho anteriormente, cabe resaltar que existe la incorporación de un párrafo mediante la Le N° 9286 del año 2017, al artículo 18 supra citado:

> **Artículo 18. Declaratoria de interés público** … **Esta declaratoria será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos que en razón de esa misma expropiación deba realizar la administración.** (énfasis añadido).

La reforma incorporada permite que la declaratoria en firme del interés público, en el proceso administrativo de expropiación pueda ser alegada en un futuro, reafirmando el pago respectivo de las eventuales indemnizaciones al tomarse en cuenta actividades comerciales y otras afectaciones de derechos a la hora de rendir el peritaje respectivo. Por su parte, la línea jurisprudencial ha sido reiterativa en que la declaratoria de interés público sobre el bien no es suficiente, sino que es necesaria también la declaratoria expresa sobre los derechos comerciales u otras afectaciones, como más adelante se comentará con más detalle.

SECCIÓN SEGUNDA: ANOTACIONES DE DEMANDA

En relación con la sección anterior, donde se desarrolló la temática del interés público sobre el bien por afectar, se da paso al siguiente escalón procedimental. Este consiste, en que una vez aprobada y corroborada la declaratoria de interés público sobre el inmueble, es posible realizar la anotación de la resolución. Dicha anotación en el Registro Nacional (Registro de Bienes Inmuebles), se divide en dos opciones, provisional y definitiva, ambas reguladas en el artículo 20 de la Ley 7495, según recita el numeral 20:

> **Artículo 20. Anotación provisional y definitiva**. **La resolución de declaratoria de interés público del bien se anotará de manera provisional ante el Registro Nacional.** (el subrayado no es del original).

Como se puede apreciar, la finalidad del artículo anterior en su primer párrafo es la inscripción de una anotación provisional como parte de la fase inicial del procedimiento administrativo, esto siempre y cuando se cuente con la respectiva declaratoria de interés público, según se mencionó en la sección anterior.

Por su parte, dicha anotación provisional, no busca el traspaso en sí mismo, sino que tiene como objetivo principal alertar sobre el traspaso futuro de aquellos bienes eventualmente afectos a la expropiación; sino a su protección. Asimismo, otorgar un resguardo de los intereses de terceros, mediante los principios básicos del derecho registral, que en el caso específico, atañen a los preceptos de la publicidad y la

seguridad jurídica, además de ser una salvaguarda para el Estado, evitando que deba asumir problemas de indemnizaciones futuras frente a terceros.

Un aspecto importante por resaltar respecto de la provisionalidad de la anotación es que se cuenta, por ley, con un plazo determinado de un año. Sobre el particular, nos indica el autor Fernández Argüello que: "existe la necesidad de anotar provisionalmente dicha declaratoria en el Registro Nacional, la cual caduca en un año y se cancelará de oficio, a menos que dentro de dicho plazo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emita el mandamiento de anotación definitiva"[19]. Así las cosas, se establece duración anual de dicha anotación sobre la propiedad, pero no se debe dejar de lado la particularidad de que dicho plazo es de carácter perentorio; es decir, llegado al término establecido por ley, se debe cancelar la anotación en el Registro, bien sea de modo oficioso, o en su caso, por expresa solicitud de la parte afectada. Aunque en la práctica las cosas suceden de distinta forma, ya que existe una mora administrativa, la cual no permite que los plazos aquí mencionados se cumplan a cabalidad, por lo tanto, da pie a la existencia de una prorroga tácita del año otorgado en perjuicio del propietario, con eventuales consecuencias lesivas a sus derechos e intereses que pueden dar pie a una responsabilidad patrimonial del órgano registral.

> **Artículo 20. Anotación provisional y definitiva**…**Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre el bien se entenderá efectuada sin**

[19] Hubert Fernández, Las nuevas reglas de la expropiación en Costa Rica (Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas,2015),

perjuicio del ente anotador. La anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentara el mandamiento de anotación definitiva, expedido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. (énfasis añadido)

En lo concerniente a la afectación registral en sí, el autor Córdoba Ortega nos indica que: "En este punto debemos hacer referencia al artículo 459 del Código Civil que regula todo lo relativo al Registro de Propiedad, y el 468 referente a las inscripciones provisionales en el Registro de la Propiedad, que en lo que interesa dice: "pueden inscribirse provisionalmente: 1º las demandas sobre propiedad de determinados bienes inmuebles, y cualesquiera otras que versan sobre propiedad de derechos reales o en que pida la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles…El artículo 469 manifiesta que: "La inscripción provisional de los actos jurídicos a que se refieren los casos 1º, 2º y 3º del artículo anterior, se convierte, en definitiva, mediante la presentación en el Registro de la respectiva sentencia, pasada en autoridad de cosa juzgada… Por último, la norma 470 dice que tanto la inscripción provisional como la definitiva surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha de presentación del título."[20]

Queda claro que, con la respectiva afectación se producen efectos de carácter registral, con la finalidad, de otorgar seguridad jurídica para todos los sujetos

[20] Jorge Córdoba, Comentarios a la Ley de expropiaciones costarricense: incorpora la Ley de expropiaciones no. 7495 de 3 de mayo de 1995, un estudio doctrinal de la parte general del Instituto expropiatorio y jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional (Costa Rica, Editorial Juricentro, 1995), 90.

intervinientes en la expropiación y hacia terceros, ya que se evita posibles arbitrariedades del Estado, al dejar afectado el bien, sin que exista un interés público anteriormente declarado, ni por otra parte, para que el expropiado pueda efectuar una transmisión del bien a un tercero, con la intención de obtener un beneficio inapropiado defraudando a la Administración, a sabiendas de la existencia de un proceso expropiatorio en progreso.

Es importante mencionar que, en el posible caso en el que dicho procedimiento administrativo pase a instancias judiciales, será el juez en la resolución inicial del proceso contencioso expropiatorio quien tiene la obligación de enviar el mandamiento de anotación definitiva al Registro Público, en donde se incluyan todos y cada uno de los muebles e inmuebles objeto de la expropiación, como lo dispone el artículo 20 de la Ley 9286, hoy día vigente, como reforma integral de la Ley 7495.

SECCIÓN TERCERA: AVALÚO ADMINISTRATIVO

Por su parte, el avalúo administrativo es parte esencial del procedimiento expropiatorio por desarrollar, ya que al ser una solicitud de estimación del inmueble se toma como una petición formal efectuada por el expropiante para que se proceda a la elaboración del estudio inmobiliario respectivo. Dicho estudio contendrá y establecerá un monto justo según las características del inmueble que fueron tomadas en cuenta. Monto que le corresponderá percibir al expropiado como compensación, por parte de la Administración, en el ejercicio de sus potestades dada la invasión al derecho

subjetivo y fundamental de la propiedad privada. Se dispone en el artículo 21 de la Ley, lo siguiente:

> **Artículo 21. Solicitud del avalúo**. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, cuando se requiera adquirir bienes o afectar derechos para fines de interés público, la Administración deberá solicitar a la dependencia especializada respectiva o, si esta no existiera, a la Dirección General de Tributación, que practique el avalúo administrativo correspondiente por medio de su propio personal o con la ayuda del personal necesario, según la especialidad requerida. El avalúo deberá rendirse en un plazo máximo de un mes, contado a partir del recibo de la solicitud.

Resulta relevante rescatar del texto anterior, que se prevé un margen de actuación con mayor amplitud, para las distintas áreas técnicas de valoración administrativas, ya que es evidente que la norma reconoce la relevancia en el criterio profesional que se puede brindar por parte de los funcionarios públicos, los cuales pueden ser plasmados en el avalúo administrativo con una complementación técnica necesaria y debida para un correcto estudio del inmueble a la hora de establecer el justo precio a pagar.

Es por esto, que, al existir esta relevancia en los conocimientos profesionales y la experiencia requerida, se le da una legitimación por parte de la norma, a las dependencias especializadas en valoración, ya sea Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien en especial el Departamento de Avalúos de la Dirección General

de Tributación Directa, que se les conceda la oportunidad de traer personal de fuera de la Institución, de acuerdo a la especialidad requerida.

Por otra parte, con la denominada reforma "integral" realizada mediante la Ley N°9286 de 11 de noviembre de 2014 a la Ley de Expropiaciones N°7495, se dispuso la reducción en el plazo otorgado para la respectiva elaboración del avalúo administrativo, según señala la norma supra citada en su última frase:

> **"Artículo 21. Solicitud del avalúo**. ... ***El avalúo deberá rendirse en un plazo máximo de un mes, contado a partir del recibo de la solicitud***." (énfasis añadido)[21]

Como nos señala el autor Fernández Argüello: "se reduce el plazo para la elaboración del avalúo administrativo, pues este debe de rendirse dentro de un mes, a partir de la solicitud y no de dos meses, como lo establecía la normativa anterior"[22]. De esta manera, permite una mayor uniformidad en los plazos para la rendición de cualquier dictamen relativo a expropiaciones, pues también los peritos judiciales tienen un mes para efectuar este trámite, una vez aceptado el cargo, tema que será tratado en secciones posteriores con mayor detalle.

Como último aspecto, se debe de tener en cuenta que dicho avalúo administrativo es un paso importante para establecer el precio justo por percibir, como se mencionó anteriormente, ya que versa sobre, la compensación justa como objeto

[21] Con la Ley número 7757 de 10 de marzo de 1998, se había dispuesto un plazo bimestral para la rendición de dicho avalúo, empero, con la norma indicada se retornó al plazo mensual.
[22] Fernández, Nuevas reglas …, 24.

principal del proceso expropiatorio. Es por esto, que la Ley N° 7495 del año 1995, establecía en el artículo 31 que el juez, de cara a la puesta en posesión de la Administración, tenía la potestad de no hacerlo en relación con los precedentes valorativos en casos similares y hasta realizar la revisión del avalúo para constatar la relación entre precio y realidad. La decisión del juez, sobre la puesta en posesión, tenía en su momento apelación ante el Tribunal Superior Contencioso, el cual revisaba si la no autorización era o no válida.

Por su parte, la reforma "integral" 9286 del año 2014, mantuvo la posibilidad de que se revisara el avalúo por parte del Juez de primera instancia para los exclusivos efectos de la entrada en posesión, pero a su vez eliminó el recurso de apelación de cara a la entrada en posesión. Es decir, la autoridad competente podía valorar, por mecanismos comparativos con precedentes anteriores, la razonabilidad del avalúo administrativo para la entrada en posesión, pero ya lo que éste decidiera no podía recurrirse en alzada. Sobre este aspecto la Sala Constitucional, ante una consulta judicial, dispuso la permanencia del recurso de alzada anterior. Respecto de lo resuelto por la Sala no existe la redacción completa del voto al día de hoy.

No obstante, todo lo anterior, la reforma "integral" 9462 del año 2017, abre la posibilidad de que el avalúo administrativo pueda ser revisado en vía administrativa bajo ciertos parámetros en caso de existir inconveniencia o disconformidad, tema que también será retomado con mayor detalle en secciones posteriores. Pero a su vez, elimina del todo la posibilidad de que un juez de primera instancia judicial pueda revisar el avalúo en forma interlocutoria para la entrada en posesión. Es decir, en el

estado actual de cosas, la Administración fija el monto, lo deposita y entra en posesión del bien sin que el afectado tenga derecho alguno a acudir a vía jurisdiccional para cuestionar en forma previa este único aspecto, tal y como se hacía con las reformas anteriores.

Al darse estos supuestos anteriores, no hay que caer en confusión, ya que si bien es cierto solo se contempla la posibilidad de revisión, únicamente por parte de la Administración sin intervención judicial alguna, existe la facultad de que en caso de haber alguna disconformidad con el procedimiento para rendir el dictamen respectivo o en el precio final en sí, se acuda a un proceso especial de expropiación en vía jurisdiccional en el que se hará una valoración final en sentencia. Este proceso especial será desarrollado en su totalidad en el segundo capítulo del presente proyecto final de graduación.

Cabe entonces cuestionarse sobre la pervivencia del voto constitucional que mantuvo la alzada para la resolución jurisdiccional que contemplaba la posible revisión del avalúo administrativo en sede administrativa. En principio habría que concluir que si la posibilidad de la revisión jurisdiccional interlocutoria fue elimina, por accesoriedad fue también eliminado el recurso de apelación contra ello.

Es menester señalar que, con la eliminación indicada de la revisión jurisdiccional interlocutoria, se produce, a no dudarlo, una mayor celeridad procesal y una clara reducción de tiempos. Sin embargo, surgen importantes cuestionamientos sobre la constitucionalidad de dicha supresión, en tanto se permite una afectación severa y directa de los derechos fundamentales derivados del de la propiedad

(entrada en posesión), sin posible tutela judicial previa, en antítesis con lo establecido por el artículo 45 constitucional que exige previo pago justo para la expropiación, y diríamos que por añadidura, previo pago justo (o al menos no irracional) del precio previo a la entrada en posesión. Que al fin y al cabo constituye el despojo. En este sentido cabe recordar lo expresado por la Sala Constitucional cuando indica que:

> "Estas diligencias, por contraste a un proceso ordinario, son más sumarias y céleres, lo que le ofrece al expropiado la garantía de poder contar con la indemnización plena e integral antes que la administración expropiante entre en posesión del bien."[23]

SECCIÓN CUARTA: DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO

La determinación del precio justo es el eje primordial en que se sustenta todo el instituto expropiatorio. Esto, debido a que se busca a lo largo de todo el procedimiento administrativo (como el judicial) llegar a un punto de arribo en donde ambas partes se encuentren satisfechas en su interés. Este trámite tiene una mayor inclinación hacia la parte expropiada, en razón de la invasión en el derecho de su propiedad, viéndose así, necesaria la debida compensación. Indemnización, que por vía jurisprudencial se ha mantenido de manera unánime en la línea de pensamiento, como lo hace el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Sección II, en el voto 028 del año 2017:

[23] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2018, Voto 05294, 4 de abril

> …Por mandato Constitucional toda expropiación debe ir antecedida de una indemnización previa y justa, por esa razón debe comprender no solo el valor del bien, sino todos aquellos daños causados al propietario, que sean consecuencia directa de la expropiación y que no tiene el deber de soportar, por eso la indemnización significa que el expropiado no debe experimentar lesión alguna en su patrimonio que no sea objeto de cumplida y oportuna reparación…[24]

Es por esto, que el *justiprecio* constituye uno de los conceptos jurídico-económicos más arraigados dentro del ámbito de la expropiación forzosa. En general, mediante el "justiprecio" o "justo precio" se hace referencia a la compensación establecida por la Administración a favor de los sujetos afectados por una expropiación en sus bienes o derechos, siempre que no se hubiera llegado mediante mutuo acuerdo a una adquisición amistosa de los mismos. En cualquier caso, para poder referirnos a un "justiprecio" es necesaria la ausencia de una resolución mediante un acuerdo de voluntades entre la Administración y el propietario del bien o derecho, la declaración de la necesidad de ocupación y el requerimiento al propietario para que presente una "hoja de aprecio" avalada por un perito independiente, con una valoración de los bienes o derechos objeto de la expropiación.

Dicho de otro modo, el justiprecio tiene su origen y cobra sentido dentro de un proceso expropiatorio (de sustracción obligada del bien), en el que el monto definitivo,

[24] Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2017. Voto 028 .23 de enero.

viene determinado por el Juez, y no cuando ha operado la compraventa de dicho bien, pues en tal caso, existe acuerdo de voluntades y por ende aceptación del precio definido por la Administración. Quizá pueda decirse, que en caso de compraventa hay un “justiprecio administrativo” aceptado expresamente por el afectado del bien. Ciertamente no es una trasmisión del todo libre y voluntaria (pues media presión pública) pero sí consentimiento en el precio. Cuando esto no ocurre, la valoración administrativa puede ser o no confirmada por el Juzgador, quien en última instancia es quien fija el verdadero justiprecio.

Como respaldo de lo anterior, valga citar el excelente contenido de la sentencia 494 del año 2017 del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, Sección I, que indica:

> Sobre esto existen múltiples precedentes de la Sala Constitucional –bastando citar por todos, el voto Nº 2002-4878 de las 14:53 horas del 22 de mayo del 2002– así como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia –de la que valga citar su sentencia Nº 166-F-92 de las 16:20 horas del 18 de diciembre de 1992–. Se desprenden así los siguientes principios básicos: a) que la Administración debe restituir al propietario el mismo bien o derecho de que se le priva, junto con los daños y perjuicios ocasionados, que sean consecuencia del despojo; b) que la indemnización debe ser justa y previa y debe comprender el valor objetivo del bien; c) que las diligencias judiciales tienen por objeto,

> únicamente, discutir el justo precio por ese desapoderamiento, esto es, definir el monto definitivo de la indemnización; y, d) que ese justiprecio será siempre el valor actual de lo expropiado. En concordancia con lo expuesto, este órgano colegiado entiende que, el Juez de lo contencioso administrativo, en este tipo de asuntos, tiene plena competencia para determinar el justo precio con ayuda pericial y no solo para revisar si la valoración efectuada por la Administración en un momento histórico determinado estaba correcta para esa fecha, pues el procedimiento judicial está previsto para darle contenido al concepto constitucional de "indemnización justa. [25]

De igual forma, este aspecto esencial, se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley de Expropiaciones, en el cual se establecen las disposiciones obligatorias, de manera clara y pormenorizada, del contenido principal del dictamen a rendir por parte del perito. Esto permite, que el expropiado aprecie de manera detalla los parámetros valorados en su terreno. Así como en caso eventual de acudir a vía judicial, tanto el juez como el perito, puedan realizar en sentencia la respectiva revisión del avalúo y apreciar si el contenido se encuentra en regla al momento efectuarlo. A continuación, el numeral 22 reza lo siguiente:

[25] Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2017. Voto 494.22 de noviembre.

Artículo 22- Determinación del justo precio

Para determinar el justo precio, aparte de los criterios estipulados en el inciso b) del artículo 39, el perito deberá cumplir las siguientes disposiciones:

El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia, tanto del inmueble como de la actividad comercial que se esté realizando, y describirá, de forma amplia y detallada, el método empleado. En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá, obligatoriamente, una mención clara y pormenorizada de lo siguiente:

a) La descripción topográfica del terreno.

b) El estado y el uso actual de las construcciones.

c) El uso actual del terreno.

d) Los derechos de los inquilinos o los arrendatarios.

e) Las licencias o los derechos comerciales, si procedieran conforme a la ley, incluidos, entre otros, todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales, municipales y seguros.

f) Los permisos y las licencias o las concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción, directos e indirectos, el pago de las

cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros.

g) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el de las ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratara de una carretera u otro proyecto similar al de la parte de la propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el de la propiedad que se expropia, así como para obtener un valor homogéneo y usual conforme a la zona.

h) Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el propietario para estas transacciones.

i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización.

Cuando se trate de zonas rurales, extensiones considerables o ambas, el precio se fijará por hectárea. En caso de zonas urbanas, áreas menores o ambas, el precio podrá fijarse por metro cuadrado. En cualquier momento del proceso, la administración expropiante, el propietario o el juez podrán pedir opiniones técnicas a la Dirección General de Tributación, que podrá elaborar estudios de campo, si se estimara necesario. Esta opinión será rendida en el plazo de cinco días hábiles a partir de recibida la petición.

> Para fijar el valor del bien, se considerarán solo los daños reales permanentes, pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.
>
> En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

Al respecto de dicho numeral, indica Córdoba: “esta disposición constituye una de las bases fundamentales del instituto expropiatorio, ya que su determinación puede dar lugar a la satisfacción de las partes en una primera instancia, sin necesidad de llegar a un procedimiento judicial. Por ello, creo que la elaboración de esta norma ha respondido a la necesidad de implementar la mayor cantidad de elementos para llegar a la determinación de un justo precio, acorde al perjuicio que se le está ocasionando al expropiado”.[26]

Por este motivo, la determinación del "justiprecio" debe ofrecer a los afectados una compensación económica que se equipare al valor que dicho bien ofrecía a su dueño, si bien no puede referirse a valores afectivos (a veces los más importantes) sino a criterios de tipo estrictamente objetivo. Para la determinación exacta del justiprecio el procedimiento más adecuado ha de ser el de considerar que la valoración

[26] Jorge Córdoba, Comentarios a la Ley de expropiaciones costarricense…, 90.

dada a los bienes o derechos se ajuste al valor real y actual, adecuado para su restitución plena. De este modo, la carencia del bien no disminuirá el patrimonio que garantiza la supervivencia y bienestar del sujeto, en cuanto que el valor asignado le permitirá sustituir el bien por otro.

Por otro lado, la correcta determinación del justiprecio contempla también que el mismo se establezca con estrictos criterios de economía, evitando que la comunidad destine de los fondos comunes más de lo justo, pues en ese caso el beneficio del expropiado se haría a costa del perjuicio del resto de los ciudadanos, a modo de enriquecimiento sin causa.

Lo anterior se encuentra de igual forma respaldado por el voto 219 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Primera) del año 2015:

> Ello implica que entre otros aspectos, para determinar el justiprecio el Juzgador debe ponderar no solo las características propias del terreno expropiado sino las de sus colindantes, en tanto cuenten con condiciones similares o asimilables, extensión del terreno expropiado y de las que se pretendan o utilicen como comparables, topografía, distancia respecto de la ciudad o centros de población, uso o dedicación, servicios públicos y las ventas reales efectuadas al momento de definir el justiprecio, de manera que pueda realizarse el ejercicio efectivo y objetivo de acercamiento entre iguales o al menos, similares que permita definir el justiprecio

> con el que se compensa al administrado de ser desposeído de un bien inmueble de su propiedad por razones de un interés público supremo. El entorno es determinante para valorar un inmueble y éste, no es ni eterno ni invariable, pues atiende a los cambios en la situación de accesos a la zona, normatividad, desarrollo, mejora o desmejora en la economía de la zona; en síntesis, el valor de mercado. El método denominado "de mercado", por ser el más usado y confiable, requiere de una serie de procedimientos mediante los cuales se obtiene el valor de una propiedad, a partir de la oferta y la demanda, comparando el bien expropiado con otras de características similares mediante la aplicación de unidades apropiadas de comparación y homogenización.[27]

Este artículo (numeral 22), respaldado a su vez con los votos supra citados, dispone las reglas y condiciones de cómo se efectuará el avalúo administrativo, parámetros para la determinación de la indemnización, donde se le reconocerán las características, entre otras a considerar de la cosa por expropiar. También, dicho numeral de manera tajante impide que, en la determinación del precio, llámese avalúo administrativo, los profesionales de la Administración valoren daños que no sean permanentes, ni tomen en cuenta los hechos futuros ni las exceptivas de derecho ni las plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.

[27] Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2015. Voto 219.13 de mayo.

De igual forma, se debe considerar a la hora de determinar el precio a pagar, el aspecto del daño al remanente. Esto es, cuando se da la situación en donde la Administración no requiere de la totalidad del inmueble a expropiar dejando una porción de este a nombre del administrado. En este caso, se pueden presentar dos situaciones que deben tomarse en cuenta en el avalúo por emitir. Como primer supuesto se puede dar que el remanente, parte sobrante, no se vea afectada por el proceso incoado, y pueda continuar con su curso normal en su desarrollo diario según la actividad que se desempeñe, compensando solamente la zona expropiada. O bien, existe la posibilidad de que sí se vea afectado, y con esto se entorpezca la unidad del terreno además de su desarrollo diario, lo cual provoca una compensación necesaria por el daño adicional causado.

Así lo respalda en forma acertada, el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo Sección I en el voto 028 del año 2017, con el cual se declara la necesidad de tomar en cuenta el daño remanente a la hora de emitir el avalúo respectivo en la vía administrativa:

> …Quizás el punto más difícil de una expropiación es conciliar el valor que tanto la Administración Pública como el propietario le otorgan al bien y no por menos, este punto se convierte en la principal causa por la cual la parte inconforme acude ante el Juez para que determine el precio justo, aunque también como en este caso, puede existir controversia sobre el daño al remanente. Cuando la expropiación no es total, porque la administración no

requiere la totalidad del bien para la realización del fin público, puede quedar un remanente cuyo titular sigue siendo el expropiado. En algunos casos la expropiación parcial de un bien a un Administrado, puede generarle perjuicios adicionales, razón por la cual el pago del precio del bien perdido-comercial, catastral pericial-, puede no alcanzar a cubrir los perjuicios sufridos con ocasión de ese acto de sustracción. Etimológicamente "Remanente" es algo que sobra, que permanece. En algunos casos el remanente no resulta afectado con la expropiación, y lo que queda del bien sigue cumpliendo la misma finalidad que antes tenía, pero en otros casos ese resto queda limitado, o en los casos más graves inutilizado para desarrollar la actividad que naturalmente se le había asignado. En este supuesto, la Administración debe indemnizar al propietario del bien por ese daño causado al remanente, el cual se extrae de los estudios técnicos realizados- avalúos o peritaje. El daño al remanente implica un reconocimiento de la existencia de ese daño y el nivel de afectación, seguido del pago de una compensación económica que pretende indemnizar al expropiado por el daño causado, aunque en algunos casos puede ir acompañado de medidas curativas, que tienen por objeto minimizarlo y lograr que el bien

quede en condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación…[28]

Sin dejar de lado la esencia del objeto de la expropiación, como lo es el justiprecio, nos enfocaremos en el siguiente párrafo a los incisos E y F del mismo artículo 22, anteriormente mencionado. Esto como parte de los cambios incorporados con la reforma "integral" N°9462 del año 2017, en donde se da un énfasis más claro al reconocimiento de los derechos comerciales y otras afectaciones que posea el bien por expropiar, sumado a la aplicación en la práctica.

Artículo 22- Determinación del justo precio

… El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia, **tanto del inmueble como de la actividad comercial que se esté realizando**, y describirá, de forma amplia y detallada, el método empleado.

…e) Las licencias o los **derechos comerciales**, si procedieran conforme a la ley, incluidos, entre otros, todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales, municipales y seguros.

f) **Los permisos y las licencias o las concesiones** para la explotación de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción, directos e indirectos, el pago de las

[28] Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2017, voto 028, 23 de enero.

> cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros... (énfasis añadido)

Respecto de este tema, el jurista Hubert Fernández, como orador en la Mesa Redonda, titulada “La reciente reforma a la Ley de Expropiaciones”, impartida el día 21 de agosto del 2017, presentó un panorama práctico donde se analizó de forma concreta la reafirmación del reconocimiento a los derechos comerciales y otras afectaciones. Aquí se señaló que, con anterioridad a la reforma integral N°9462 del año 2017 que, para el debido reconocimiento de los derechos ya mencionados, correspondía acudir a un proceso aparte para la obtención de éste. Por lo tanto, esto generaba la existencia de dos procesos aparte sobre el mismo bien por expropiar, pero con un enfoque distinto para determinar el justo precio a pagar.

Con la reciente reforma del 2017, el jurista señaló que existe un ligero cambio, en donde ya no es necesaria la incoación de dos procesos aparte como se daba en el pasado, esto según la sección del Tribunal a la que le correspondiera el proceso. Es decir, a pesar de la entrada en vigor de la reforma 9462, dependía de la Sección del Tribunal, ya fuera la Sección I o II, al que le pertenecía el asunto, la que decidía si se otorgaban los derechos comerciales en el mismo proceso.

En palabras más sencillas, conforme al expositor Fernández, actualmente si la Sección I atiende el asunto, esta toma en cuenta los derechos y afectaciones en el mismo proceso expropiatorio mientras que la Sección II promueve la segregación de ambos aspectos en dos procesos distintos. Todo lo anterior, según el orador Fernández implica que: “El reconocimiento de los derechos comerciales en sede

administrativa constituye una mera liberalidad por parte del juez ya que son improcedentes, por lo tanto, cuyo contenido no puede ser revisado y mucho menos incrementado en sede judicial. Creando un problema de seguridad jurídica ya que la Sección Primera sí reconoce dichos derechos como una totalidad con el bien, mientras que la Sección Segunda no. Creando una problemática en donde las indemnizaciones difieren sustancialmente según al órgano que le corresponda". [29]

Sin embargo, de una interpretación concienzuda y detallada de la jurisprudencia emitida por la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no se obtienen las conclusiones a la que aborda el señor Fernández Arguello. En efecto, lo que sí se desprende de tales pronunciamientos es que ocurrieron dos situaciones totalmente distintas a lo dicho: 1.se cobraron rubros que no eran derechos comerciales, por ejemplo, salarios de empleados que continuaban laborando para los expropiados, y 2. los expropiados pretendían en apelación el reconocimiento de rubros novedosos no contemplados en el proceso, por lo que allí se les indicó la posibilidad de acudir a la vía ordinaria a reclamar esos extremos, introducidos por uno de los peritos pero no indicados como existentes por el otro perito ni por el avalúo administrativo[30].

Por su parte, el señor Procurador Bernardo Lara Flores, señala que "es un acierto el reforzamiento en el reconocimiento de los derechos comerciales y otras

[29] Hubert Fernández Argüello, juez del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera, Mesa Redonda titulada La reforma a la Ley de Expropiaciones, Comisión de Derecho Contencioso Administrativo Auditorio Dr. Eduardo Ortiz Ortiz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 21 de agosto, 2017.
[30] Criterio esbozado por el juez Julio Alberto Cordero Mora en manifestaciones rendidas como réplica a los expresado en la actividad académica indicada.

afectaciones, en el artículo 22 varias veces citado, pero éste a su vez posee un error de por medio. El legislador comete un craso desliz al omitir totalmente una metodología de cómo se deben de reconocer dichos derechos comerciales y afectaciones, dejando una falencia a la hora de aplicar la norma a nivel práctico”.[31]

Con todo lo analizado anteriormente, existe la interposición de varios recursos de inconstitucionalidad donde se solicita a la Sala Constitucional, que se pronuncie sobre la correcta o incorrecta aplicación de la norma en la práctica, por lo que en el voto N°05294 del año 2018, resolvió lo siguiente:

> “**V.- LA GARANTÍA DE LAS DILIGENCIAS DE EXPROPIACION FRENTE AL PROCESO ORDINARIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.** El legislador concibió las diligencias de expropiación, para cuando, el expropiado o los expropiados están de acuerdo con la validez y ejercicio de la potestad expropiatoria, esto es, para discutir, únicamente, el justiprecio, sea el monto de la indemnización, la que, como se ha indicado, debe ser previa, plena, íntegra y justa. Estas diligencias, por contraste a un proceso ordinario, son más sumarias y céleres, lo que le ofrece al expropiado la garantía de poder contar con la indemnización plena e integral antes que la administración expropiante entre en posesión del bien. Obligar a un expropiado, que está de acuerdo con la validez, la regularidad y el ejercicio de la potestad expropiatoria, a tener que interponer un proceso ordinario para discutir extremos que, presuntamente, forman parte de la indemnización integral o plena, violenta el derecho a una justicia pronta y cumplida del artículo 41 constitucional o si se

[31] Bernardo Lara Flores, Procurador General de la República de Costa Rica, Mesa Redonda titulada La reforma a la Ley de Expropiaciones, Comisión de Derecho Contencioso Administrativo Auditorio Dr. Eduardo Ortiz Ortiz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 21 de agosto, 2017.

quiere el derecho a un proceso en un plazo razonable del ordinal 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal interpretación, constituye un obstáculo injustificado e indebido al derecho de acceso a la jurisdicción, diseñado en el caso de las diligencias de expropiación, para discutir el *quantum* de la indemnización, de manera sumaria y célere. Adicionalmente, supone un costo adicional, en recursos económicos y temporales, para el expropiado, al tener que asumir los gastos de un proceso ordinario que no fue diseñado para conocer y resolver tales extremos. En el proceso ordinario, lo que se discute es la validez del decreto expropiatorio o del ejercicio de la potestad expropiatoria, para declarar su eventual nulidad absoluta o relativa. El legislador ordinario, para garantizar la noción constitucional de "previa indemnización" plena e integral, diseñó y creo, precisamente, las diligencias de expropiación.

VI.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA JURISPRUDENCIA IMPUGNADA. La pauta jurisprudencial impugnada, resulta, a todas luces, inconstitucional, por cuanto, restringe las nociones constitucionales de indemnización previa, plena, integral y justa, adicionalmente, obstruye y retarda, por lo ya apuntado, el derecho a la tutela judicial efectiva.

(…) **POR TANTO: Se declara inconstitucional la jurisprudencia de la Sección Segunda del Tribunal de apelaciones de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda contenida en las sentencias Nos. 348-2016 de 30 de agosto de 2016, 414-2016 de 10:35 horas de 20 octubre de 2016 y 10-2017 de las 15:15 horas de 18 de enero de 2017.** Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y

> retroactivos a la fecha de emisión de las sentencias, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, las situaciones jurídicas consolidadas en virtud de prescripción, caducidad, sentencia con autoridad de cosa juzgada o consumación en los hechos por ser material o técnicamente irreversibles.[32] (énfasis añadido)

Es con esta resolución, que la Sala Constitucional zanja el tema en la problemática de la diferencia sustancial del pago de las indemnizaciones según al órgano que le corresponda, estableciendo que el derecho de llave o pago de derechos comerciales debe ser contemplado en el justiprecio definido en el proceso especial por expropiación mantenido la Sección I del mismo Tribunal, con la finalidad de favorecer al expropiado bajo el mismo tesitura y acorde con el marco jurídico establecido. Al respecto cabe reiterar que en realidad la Sección II, en principio, nunca negó estos rubros, tal y como lo expusieron los señores jueces de dicha sección en el informe rendido dentro del proceso de inconstitucionalidad interpuesto al efecto.

Si bien es cierto, el justiprecio es el punto medular del proceso expropiatorio, en el presente trabajo final de graduación, se realizó un análisis de la norma de la manera más concreta posible. Con esto se busca, presentar el tema con la inclusión de la reforma “integral” más reciente, como una fase más del proceso necesario dentro de la tramitología establecida. Por lo que, no se pretende ahondar en demasía, ya que es un tópico muy extenso, motivo inclusive que amerita trabajos completos. Mientras

[32] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2018. Voto 05294. 4 de abril.

que en este trabajo se considera como un aspecto más dentro de un sistema procedimental por analizar.

SECCIÓN QUINTA: REVISIÓN DEL AVALÚO

Este supuesto se encuentra regulado en el artículo 23 de la ley en mención, donde el legislador dispuso:

> **Artículo 23.- Revisión del avalúo administrativo**. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor se varíe la naturaleza del bien o su cabida, la administración o el interesado podrán solicitar una revisión del avalúo para ajustarlo a las nuevas características del bien. Si el propietario aceptara el nuevo valor, se procederá al traspaso directo.
>
> Si el propietario hubiera aceptado el valor del bien y hubieran transcurrido más de seis meses sin que se le haya pagado, podrá pedir que el valor pactado se actualice conforme a los índices de inflación registrados por el Banco Central de Costa Rica.

Este artículo, evidentemente es para las actuaciones en la vía administrativa, y se dirige a dos situaciones en concreto: la primera, cuando ante circunstancias o accidentes naturales varíen o se alteren la cabida del terreno. En este supuesto, se autoriza la revisión del avalúo administrativo para que se tomen en cuenta dichas variaciones en la cabida, ya sea que produzca un beneficio o perjuicio para el

expropiado. Ante la variación del precio y audiencia previa al expropiado, este último puede aceptar, y en consecuencia opera la venta o traspaso directo, sin necesidad de expropiación.

El segundo supuesto al que se dirige el artículo es en los casos en los que existe una aceptación del avalúo administrativo y han transcurrido seis meses desde dicha aceptación, sin que se haya efectuado el respectivo pago. En tal supuesto, la ley le concede al expropiado la posibilidad de solicitar una revisión conforme con los índices de inflación registrados por el Banco Central de Costa Rica, de acuerdo con la realidad inflacionaria (o deflacionaria) de nuestro país y que para todos los efectos sería el Índice de Precios al Consumidor (por aplicación analógica del numeral 125 del Código Procesal Contencioso Administrativo), lo que implica un aumento (o eventualmente una disminución) de los valores por el tiempo transcurrido. Siendo perfectamente posible pedir el ajuste inflacionario, inclusive antes de realizar el pago del avalúo, si así lo solicitarán, lo que no generaría mayores consecuencias.

Según Cruz Tenorio : “En el artículo actual queda claro que el atraso en el pago, debe ser atribuido exclusivamente a la Administración, para que el propietario se oponga al monto aceptado inicialmente; dicho en otras palabras, si transcurre más de un año desde la aceptación, y el pago todavía no se ha realizado por causas no imputables a la Administración, el propietario no puede oponerse; por ejemplo, si el propietario acepta el monto pero la Administración no puede cancelar el monto del avalúo porque el inmueble presenta gravámenes que impiden la protocolización de piezas, es lógico que el atraso no es imputable a la Administración, sino que se trata

de procesos administrativos y judiciales que deben ser cumplidos satisfactoriamente para proceder al giro del dinero, ya sea a los acreedores, interesados o bien, al propietario del inmueble". [33] Al respecto debemos aclarar que conforme a los artículos 12 y 27 inciso b) de la Ley de Expropiaciones, cuando existan gravámenes sobre sobre el afectado, debe, necesariamente, acudirse al proceso expropiatorio.

Respecto a lo que es propiamente la revisión del avalúo administrativo, han surgido variaciones radicales. Desde un inicio, existía la posibilidad de acudir a instancias judiciales a solicitar una valoración inicial de razonabilidad del avalúo administrativo de cara a la entrada en posesión, de modo que, de existir inconformidad con el avalúo administrativo, se acudía al Juzgado Contencioso Administrativo y si la inconformidad persistía para los efectos de entrada en posesión, se daba la opción de apelar la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Con la reforma integral N°9286, se mantuvo la posibilidad que se revisara el avalúo administrativo por parte del juez de primera instancia, pero eliminó el recurso de apelación de cara a la entrada en posesión, es decir, el juez de primera instancia podía revisarlo, pero ya lo que el juez decidiera no podía elevarse al Tribunal.

Es verdad que con la con la consulta judicial, la Sala Constitucional retomó el recurso de apelación preceptivo, el que a la postre quedó sin efecto por la reforma que se seguido se indica.

[33] José Andrés Cruz Tenorio, 2013, "Celeridad y oralidad en los procesos expropiatorios", Tesis de grado para optar por el título de Máster en Derecho. Universidad de Costa Rica.

Por su parte, la reforma integral N°9462, elimina del todo la posibilidad de que un juez pueda revisar el avaluó, es decir, la Administración fija el monto, lo deposita y entra en posesión, dejando como única posibilidad la revisión del avalúo administrativo por la misma Administración según los supuestos anteriormente mencionado.

Por lo tanto, se puede concluir que la revisión del avalúo administrativo según la legislación vigente con todas las reformas incorporadas principalmente la N°9462 que establece como único recurso en vía administrativa, la revisión por parte de la misma Administración, bajo los supuestos taxativos del numeral 22 de la Ley N°7495. Con esto, se cierra totalmente el portillo anterior que facultaba al expropiado de elevar dicho estudio a instancias judiciales, buscando con dicha innovación impulsar la celeridad en el proceso, pero con ello se cae en las dudas de inconstitucionalidad ya señaladas en secciones anteriores.

SECCIÓN SEXTA: FIJACIÓN DEL PRECIO

Es evidente como la fijación del precio en la expropiación, es el elemento productor de mayor disconformidad, es por esto que, existe la necesidad de fijar un monto definitivo en donde ambas partes se encuentren satisfechas hasta donde sea posible, estableciendo una valoración técnica que será aceptada o rechazada por el expropiado. En nuestra legislación, se encuentra estipulado en el artículo 24 de la Ley de Expropiaciones que hace referencia a los siguiente:

Artículo 24. Fijación de valores. El perito deberá determinar el valor del bien expropiado a la fecha de su dictamen. También, determinará los posibles daños que se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables sufridas al aplicar las medidas precautorias. Además, solo considerará las mejoras necesarias introducidas después de la declaración de interés público.

Es posible concordar el presente artículo con el numeral 22 anteriormente desarrollado, ya que es el avalúo el que va a dar paso o inicio a la fijación posterior del valor definitivo del inmueble o mueble en discusión. Por su parte, es evidente que la fijación de los valores indemnizatorios, corresponden al principio de razonabilidad[34]y proporcionalidad[35] ya que, al darse un dictamen por parte de un profesional con la debida preparación, se busca una valoración bajo reglas objetivas y técnicas. Esto contrario a lo que piensan la mayoría de expropiados y particulares, que dichos montos son establecidos de manera subjetiva por parte de la Administración a la hora de realizar el procedimiento expropiatorio en vía administrativa. Esto debido a que, si fuera aceptado dicho pensamiento de la mayoría, estaría poniendo en duda los principios de objetividad y credibilidad de los profesionales al momento de realizar la valoración para la Administración.

[34] Para ampliar el concepto consúltese: José Ignacio López González, "El Principio General de Proporcionalidad en Derecho Administrativo", Sevilla, España, Editorial Instituto García Oviedo, 1988.
[35] Sobre el principio de proporcionalidad puede verse: Esteban Alfaro Calderón, "El principio de proporcionalidad (su aplicación en la jurisprudencia constitucional)", San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2017.

SECCIÓN SÉTIMA: NOTIFICACIÓN DEL AVALÚO

Dicha etapa procesal, se toma como una garantía del debido proceso que reconoce y tutela como derecho fundamental nuestra Carta Magna. Es aquí cuando se da la notificación del avalúo al administrado, como corresponde según el principio constitucional. Dicho requisito no puede ser omitido, pues de lo contrario, se estaría incurriendo en una nulidad del procedimiento o del posterior proceso[36], provocando la retroacción de todo lo actuado. Es por esto, que se encuentra tutelado en la norma 25 de la Ley de Expropiaciones, que dice así:

> **Artículo 25. Notificación del avalúo.** El avalúo se notificará al propietario del inmueble, para lo cual será de aplicación lo dispuesto en la Ley N.°8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008. En la misma comunicación del avalúo se le concederá al administrado un plazo de cinco días hábiles para manifestar su conformidad con el precio asignado al bien, bajo el apercibimiento de que su silencio será tenido como aceptación del avalúo administrativo. Si aceptara el precio, la administración remitirá el expediente a la Notaría del Estado, a efectos de que proceda a confeccionar la escritura de traspaso correspondiente.

[36] Sobre los vicios de procedimiento e infracción de ley en el expediente expropiatorio puede consultarse: Viguri Perea Agustín y otros, "La intervención administrativa en el ámbito de las expropiaciones", y otros, Castellón, Editorial Cámara Agraria Provincial de Castellón. 2006

Aceptado el avalúo administrativo o transcurrido sin respuesta el plazo para oponerse, el avalúo quedará firme y no cabrá oposición posterior en ninguna etapa del proceso administrativo.

El expropiado no podrá oponerse en vía judicial, cuando haya aceptado expresamente el avalúo en vía administrativa.

Aun cuando el propietario no acepte el avalúo administrativo podrá cambiar de criterio en cualquier momento, lo cual permitirá a la administración expropiante suscribir el traspaso directo. Si el caso ya está en la etapa judicial, el juez dictará sentencia de inmediato, conforme al valor del avalúo administrativo. Para tales efectos, el expropiado podrá pedir que el valor se actualice conforme a los índices de inflación registrados por el Banco Central de Costa Rica.

Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al expropiado, por culpa de este, deberá notificarse el avalúo administrativo, por edictos que se publicarán por una sola vez, en dos de los periódicos de mayor circulación en el país.

Las publicaciones se harán en días diferentes y deben contener:

a) La descripción del inmueble a expropiar.

b) El monto del avalúo administrativo.

c) El plazo del emplazamiento, que será de tres días hábiles a partir de la última publicación.

d) La advertencia de que transcurrido este plazo se continuará con las diligencias de expropiación.

Por obvio que parezca, es importante señalar que, con la notificación se abre al afectado una doble posibilidad aceptar el precio propuesto y trasladar el bien en forma directa, a través de la Notaría del Estado, o bien, no aceptar el monto del avalúo propuesto, lo que provocará de inmediato, toda la movilización del aparato público para proceder, ahora sí, a la expropiación. Según hace referencia el autor Rojas Pochet "resulta evidente la importancia de esta regulación para el desarrollo a futuro de las diligencias expropiatorias, ante la eventual decisión del expropiado al respecto, existen dos alternativas, el aviamiento que es la aceptación del monto ofrecido por el Estado, donde el expropiado acude a efectuar la escritura de traspaso del bien cuando se lo indique la Administración, y la cancelación del monto aceptado […]. La otra alternativa, es ante la disconformidad del avalúo, donde las diligencias inmediatamente van a ser reconocidas en las instancias judiciales, para que se efectúe la revisión del monto, y determinar la indemnización por el justiprecio."[37]

En la práctica judicial se han dado casos donde la Administración presenta el proceso expropiatorio, no para la fijación del justiprecio, sino porque el bien que se pretende expropiar posee gravámenes, anotaciones, o advertencias registrales, está en litigio, entre otros supuestos, pese a que el propietario acepta el monto del avalúo administrativo, el giro del dinero se atrasa por razones totalmente ajenas al propietario y lógicamente el monto fijado en cierta fecha, se desactualiza y se convierte

[37] Daniel Rojas Pochet, 2009, La expropiación y la problemática en la determinación del justiprecio: alcances y repercusiones, Tesis de grado para optar por el título de Licenciado en Derecho. Universidad Escuela Libre de Derecho.99.

inicialmente en un perjuicio para éste, lo que obliga al reconocimiento de intereses o incluso de la indexación del precio.

Dicho en otras palabras, si la Administración le comunica al propietario el avalúo administrativo y este acepta el monto propuesto, lo normal es que comparezca a otorgar la escritura de traspaso del bien adquirido por el Estado, sin embargo, existen factores ajenos a la voluntad actual del propietario que impiden tal otorgamiento, como es la existencia de gravámenes, anotaciones, procesos judiciales, entre otros supuestos, por lo que el asunto debe pasar a la vía judicial y tramitarse como un proceso expropiatorio; pero, si las diligencias expropiatorias se atrasan injustificadamente[38], una vez depositado el monto del avalúo administrativo, si no logra su retiro en un plazo prudencial o si existe algún otro inconveniente no atribuible al expropiado, habría que reclamar su actualización conforme a los índices inflacionarios registrados por el Banco Central de costa Rica, ya que el mismo está más que desactualizado y eso le causa perjuicios que no tiene por qué soportar

Es en esta materia de notificaciones del avalúo administrativo y sus efectos, es en donde se efectuaron varios cambios importantes dentro de esta etapa procesal. Como primer aspecto, se encuentra la reducción de plazos, pues se disminuye de ocho a cinco días hábiles el plazo para que el expropiado manifieste la conformidad o no con el avalúo. Dicho plazo parece ser sumamente corto[39]. En la mayoría de las

[38] Las causales de dilación del proceso pueden ser tan variadas y amplias como la imaginación permita. Pueden ser por nulidades procesales sobrevenidas, incumplimiento de plazos del perito, renuncia del perito, problemas de notificación, o incluso extravío del expediente. Esto solo para citar algunas.

[39] La mora judicial y los retrasos injustificados del procedimiento y del proceso judicial expropiatorio, no se remedian con la simple reducción de plazos para el administrado afectado. Esa es parte de la incorrecta visión legislativa sobre el fenómeno expropiatorio.

ocasiones, la notificación de un avalúo de tal magnitud obliga al titular del bien por expropiar, a recurrir a un profesional especialista en valoraciones. Ya no solo es el costo económico que esto pueda implicar, sino que también es un plazo muy corto para dicho profesional, debido a que, en la mayoría de las situaciones, se encuentran construcciones, cosechas, negocios, entre otros, que también deben de ser tomados en cuenta y complican más la valoración[40].

Al otorgarse plazos tan cortos, tanto para el expropiado como para el profesional contratado, se abre la posibilidad de que, a la hora de emitir la decisión, esta sea de forma negativa. Con esto, se crearía una problemática mayor en donde en lugar de imprimir celeridad en el proceso, se cree un retraso que podría extenderse por meses, afectando eventualmente el interés público que se busca, al acudir a vía judicial.

Es clara la necesidad de avalúos objetivos, técnicos, imparciales y adecuados con la realidad, pues de lo contrario lo que se provocará es un rechazo generalizado de tales propuestas. “En todo caso, en vista de lo decidido por el legislador al respecto, la solución más viable es extremar medidas, para que los avalúos administrativos contengan valoraciones cada vez más objetivas y justas, acordes con el precio o el valor de mercado del bien y que además estén debidamente fundamentados, a fin de no generar dudas innecesarias en el titular del inmueble, a la hora de valorar su aceptación o rechazo de la propuesta de la Administración.”[41]

---

[40] Ha de comprenderse que los propietarios no siempre tienen noción del valor real de sus inmuebles ni conocen con la antelación debida si van a ser expropiados o no. Pero en todo caso, aún atendiendo de que eso fuese así, toda persona tiene derecho a que se le brinden plazos razonables de defensa, sin presunciones adversas en contrario.

[41] Hubert Fernández, Las nuevas reglas…, 26.

Por último, como novedad dentro de este apartado, existe la reforma N°9462, con la cual se le realiza un cambio al artículo 19 de la Ley de Notificaciones (8687 del 04 de diciembre de 2008). Como es bien sabido, dentro del proceso incoado debe existir por parte del administrado un medio de comunicación para recibir notificaciones, el cual queda registrado debidamente dentro del expediente administrativo. Por lo que, dicha modificación consiste en la posibilidad de que en caso de tener que acudir a tribunales, y no exista un medio de notificaciones nuevo indicado por el expropiado, la ley autoriza expresamente en dicho artículo, a tomar la dirección brindada en el expediente administrativo y utilizarla como medio para el proceso judicial. Este apartado será retomado de igual manera, en el capítulo segundo del presente trabajo, al hablar de la resolución inicial en el proceso especial de expropiación.

Continuando con el tema, la notificación del avalúo administrativo mediante edictos debe de interpretarse en su recto sentido, ya que, al ser un medio extraordinario de comunicación, si es utilizado fuera de contexto puede provocar indefensión y con ello, la nulidad de todo lo actuado. Es por esto por lo que va a depender del medio utilizado para notificar que el plazo de aceptación o no puede variar significativamente. En el caso de ser de manera personal o por otros medios permitidos por la Ley de Notificaciones N°8687, el titular cuenta con cinco días hábiles según lo establecido en el primer párrafo del artículo supra citado de la reforma del 2014. Mientras que, si es por medio de edictos según se señala en párrafo 5 de la misma norma, se contaría con tres días hábiles únicamente.

De la norma transcrita surgen dos interrogantes de alguna relevancia. En primer término, llama poderosamente la atención la reducción del plazo de emplazamiento al propietario del bien afectado de 5 (plazo general) a 3 días. No se encuentra, justificación alguna para dicho plazo. Antes bien, se cercena el debido proceso, los derechos de propiedad y la razonabilidad de los tiempos otorgados para una adecuada y oportuna respuesta. Si anteriormente indicamos, que los 5 días parecen excesivamente cortos, es de advertir que los tres días son a todas luces irracionales y productores de indefensión pues desde la publicación (normalmente desconocida) al vencimiento de plazo operan tan solo 72 horas. Esto es sin duda insostenible.

Por otro lado, dentro de los requisitos de la notificación, no se estipula la incorporación de los informes técnicos ni del proyecto o finalidad pública, dispuesta para el bien, todo lo cual produce, de igual manera una grave indefensión y violenta el derecho del debido proceso por infracción numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública, que como tal, forma parte de este derecho fundamental[42] (debido proceso).

Con todo esto, una vez más la ley se ve reformada en búsqueda de reducción de plazos, que a su vez lo único que busca es la celeridad en el proceso y la mayor satisfacción tanto del bien común como para el expropiado. Pero, de igual forma, se debe de señalar que el legislador acortó éste y otros plazos más dentro de la ley, que

[42] Sobre los derechos fundamentales, su estructura y características se puede consultar la obra general de: Pérez Luño, Antonio E, "Los derechos fundamentales" Editorial Tecnos, Madrid España, 1998. Y Alexy Robert, "Teoría de los Derechos Fundamentales", Madrid España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

a nivel teórico pueden ser aceptables, pero que en la práctica jurídica no resulta de manera igualmente efectiva.

En todo caso, la incorporación a estos procedimientos del régimen de notificaciones establecido en la ley especial de la materia (en sede jurisdiccional) viene a ser un acierto (con las salvedades indicadas anteriormente que merecen la atención debida), ya que, en este caso, colabora a una mayor celeridad en el proceso, evitando una indefensión a la parte administrada, además de evadir nulidades y retrotracciones en el procedimiento. Dichas observaciones serán analizadas de manera más amplia en el capítulo último de este proyecto de graduación

Es pertinente señalar, por último, que efectuada dicha actuación procesal (actuación), se puede hablar propiamente de la finalización de la vía administrativa de las diligencias, por el contrario, al configurarse el aviamiento o la aceptación del expropiado, las diligencias se finalizan después del traspaso del bien y la realización del pago de la indemnización del justiprecio acordado.

SECCIÓN OCTAVA. LA DILACIÓN INDEBIDA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPROPIATORIO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Como último aspecto por resaltar, con base en la totalidad del procedimiento administrativo desarrollado en secciones anteriores, se tiene como parte de la reforma “integral” promovida en el año 2017, la responsabilidad de los funcionarios administrativos. Dicha responsabilidad va dirigida al ámbito personal de los

funcionarios, cuando estos no se sujeten a los plazos establecidos por ley a lo largo del proceso administrativo y se den daños que afecten al expropiado. Esto además de existir posibles sanciones administrativas a consecuencia de la conducta del agente público y de la responsabilidad que cae sobre la misma Administración por el actuar de su funcionario, así como lo expresa el numeral 57 de la Ley 7495:

> **Artículo 57. Responsabilidad de los funcionarios administrativos**. Los funcionarios que intervengan en el proceso administrativo y **no se sujeten a los plazos que esta ley establece responderán personalmente**, ante el administrado, por los **daños que su demora pueda causarle**, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes ni de la responsabilidad de la Administración. (Énfasis añadido)

De esta manera, dicha implementación provoca que exista una mayor diligencia por parte de los funcionarios a cargo de los procesos expropiatorios, lo cual permite así una celeridad en la tramitología y una mayor protección para los afectados en caso de existir daño alguno por parte de éste.

SECCIÓN NOVENA: ARBITRAJE

El artículo 26 de la Ley 7495, establece lo siguiente respecto del arbitraje:

> **Artículo 26. Arbitraje.** En cualquier etapa de los procedimientos, las partes podrán someter a arbitraje sus diferencias, de conformidad

> con las regulaciones legales y los instrumentos vigentes del derecho internacional. Dicho arbitraje no impedirá la entrada en posesión del bien expropiado por parte de la Administración, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Cuando la diferencia verse sobre la determinación del precio justo y el diferendo se rija por la legislación procesal costarricense, el arbitraje será de peritos y los gastos correrán por cuenta del ente expropiador.
>
> Los peritos deberán ajustarse a los criterios de valoración establecidos en el artículo 22 y a los honorarios indicados en el artículo 36, ambos de esta ley.
>
> Cuando se recurra a mecanismos de arbitraje estipulados en instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, se estará a las regulaciones allí contenidas.
>
> Si la diferencia versa sobre la naturaleza, el contenido, la extensión o las características del derecho o bien por expropiar, la discrepancia se resolverá antes de determinar el justo precio, mediante un arbitraje de derecho, con los gastos a cargo de ambas partes.

En relación con el arbitraje, se mantiene en toda la regulación que permite esta forma de medida alterna de conflictos en cualquier etapa de los procedimientos. Esto en concordancia con el numeral 43 de nuestra Carta Magna, que otorga a toda

persona “el derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.”[43]

Cabe cuestionarse, si el compromiso arbitral ha de ser oponible con el acto expropiatorio, o con el traslado de la demanda expropiatoria, o bien, en cualquier etapa del proceso. Lo cierto es que nuestros Tribunales la han admitido incluso habiendo sobrevenido sentencia de primera instancia, en la que han permitido además la suspensión temporal del proceso. En efecto, dispuso el Tribunal lo siguiente:

> IV. Por otra parte, de conformidad con el artículo 43 de nuestra Constitución Política: “toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”. Esta norma encuentra, en materia de expropiaciones, un especial desarrollo en el artículo 27 de la Ley 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas, denominada “Ley de Expropiaciones”, según la cual: “… en cualquier etapa de los procedimientos, las partes podrán someter a arbitraje sus diferencias, de conformidad con las regulaciones legales y los instrumentos vigentes del derecho internacional…” Ambas normas establecen que el derecho de acudir a la jurisdicción de árbitros, a efecto de solucionar las diferencias de orden patrimonial, no se encuentra limitado por la existencia de un proceso pendiente ante la jurisdicción común; si bien, en autos ya se dictó sentencia en primera instancia, lo cierto es que la dicha

[43] Constitución Política de 7 de noviembre de 1949. Art. 43.

sentencia aún no se encuentre firme, y en consecuencia la fijación definitiva del justiprecio no se ha dado, por lo que no resulta de recibo la oposición formulada por el representante estatal, al considerar inoportuna la gestión por existir fallo de primera instancia. Por otra parte, tampoco resulta admisible considerar como causa que impida la solicitud planteada, el hecho de que no se garantice el éxito de las pretensiones dentro del proceso arbitral, pues se trata del ejercicio de un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, los tratados internacionales que se rigen por la materia y de manera especial, por la Ley de Expropiaciones. De aceptarse el arbitraje formulado, las partes, deberán, además, respetar lo resuelto por el tribunal arbitral. Cuyo laudo, en todo caso produce los efectos de la cosa juzgada material. Debe indicarse que le artículo 10.16 del Tratado invocado por el gestionante establece, de manera expresa, que cualquiera de los contendientes puede, unilateralmente, solicitar la intervención de la jurisdicción arbitral conforme al Capítulo correspondiente de ese instrumento, proceso que lleva, en su fase inicial, la necesidad de aceptación de la parte contraria y un trámite de admisibilidad con una duración aproximada de 90 días; plazo que resulta razonable a efecto de suspender el proceso, sin perjuicio de extenderlo por más tiempo, siempre qué se compruebe, de manera fehaciente, la situación procesal de

> arbitraje. Tómese en consideración que, en virtud del principio de seguridad jurídica, “un proceso no puede ser suspendido de manera indefinida… [44]

Ahora bien, la modificación que introduce la reforma integral N°9286, consiste en que, si las partes deciden acudir a la vía arbitral, ello no impedirá la entrada del expropiante en posesión del bien. La interrogante que surge es quien pone en posesión y en qué momento. Parece ser que correspondería al propio Tribunal Arbitral, sin embargo, habrá de recordarse que, a este tipo de arbitradores, se les impide por lo general tanto las cautelares como las medidas coercitivas que deberán ser planteadas ante la autoridad jurisdiccional estatal. De allí la duda.

Adicionalmente, surge la interrogante sobre los mecanismos de ejecución del laudo arbitral, los que de manera inevitable parecen recaer nuevamente en la sede jurisdiccional.

[44] Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2013, expediente 080138163, 29 de julio.

CAPITULO SEGUNDO: SEDE JUDICIAL. PROCESO ESPECIAL

El proceso judicial se regula de los numerales 27 al 48 de la Ley de Expropiaciones, los cuales modifican múltiples aspectos de esas diligencias, concretamente, en relación con la legitimación activa, los órganos competentes para su conocimiento, el inicio del proceso, medios de comunicación, la entrada en posesión del expropiante sobre el bien, y los medios de impugnación contra las resoluciones que se dicten en el curso de los asuntos; dichos aspectos se analizarán en las siguientes secciones de este proyecto final de graduación.

SECCIÓN PRIMERA: ACUERDO EXPROPIATORIO.

Tal y como se detalló en el capítulo primero del presente trabajo, una vez que el avalúo administrativo es comunicado a la parte expropiada y esta manifiesta su oposición expresa al monto propuesto; o bien, no indica nada en el plazo establecido, la Administración debe dictar un acuerdo expropiatorio[1], en el cual se establece el fundamento legal de la expropiación, la identificación de la parte expropiada, el bien o derecho por expropiar, el fin público que se va a satisfacer, la estimación de las diligencias, la razón por la cual se dicta el acuerdo (en este caso la negativa del

[1] En este sentido cabe aclarar que el silencio del afectado implica aceptación del peritaje en la sede administrativa, pero nunca, aceptación para el traspaso directo. El avalúo podrá ser cuestionado en la sede jurisdiccional, desde luego, pues como lo señala la propia norma, deberá acudirse a la expropiación forzosa. Dicho de otro modo, el silencio en la vía administrativa tiene como consecuencia, la aceptación del avalúo en esa sede, pero nunca, su aceptación automática para la sede judicial. El mismo artículo se encarga de aclararlo.

expropiado), la autorización al Departamento correspondiente para iniciar el trámite judicial y la fecha en la cual empieza a regir el mismo.

Una vez notificado el avalúo administrativo al expropiado, y dentro del plazo otorgado éste puede plantear su disconformidad como anteriormente se mencionó, en observancia de las garantías jurisdiccionales y constitucionales que se reconocen propiamente en el Código Procesal Contencioso Administrativo, en su artículo 1 [2] y en el artículo 49 de la Constitución Política.

El acuerdo expropiatorio permite acudir a instancias judiciales, por medio de un proceso llamado especial expropiatorio. Este acuerdo es el requisito necesario para acudir a dicho proceso especializado, esto además de otros supuestos más que son de necesario conocimiento para la autoridad judicial como se analizarán en las siguientes secciones del presente capítulo.

Sobre este tema, el artículo 27 de la Ley de Expropiaciones consigna puntualmente, cuáles son los supuestos para el dictado del respectivo acuerdo expropiatorio y su redacción actual es la siguiente:

[2] Artículo 1.- 1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa.2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Pública: a) La Administración central. b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho público.

Artículo 27. Acuerdo de expropiación. La Administración dictará un acuerdo de expropiación en los siguientes casos:

a) Si existiera disconformidad oportuna del expropiado con el avalúo administrativo.

b) Si el bien o derecho expropiado estuviera en litigio o soportara anotaciones, exacciones o gravámenes.

c) Si el titular o poseedor del bien o derecho por expropiar estuviera ausente o careciera de capacidad para actuar o de representante legal.

d) Si el propietario hubiera aceptado expresa o tácitamente un valor del bien, pero luego se negará a otorgar la escritura del traspaso, y estuviera renuente pese a haber sido compelido por el juzgado, la Administración podrá pedir al juez que comparezca a firmarla por el propietario.[3]

Dicho numeral es de vital importancia, debido a que, como ya se mencionó, contiene los aspectos necesarios y establecidos para que las diligencias expropiatorias sean elevadas a la vía judicial para el conocimiento de un juez. Es por esto que, ante tal negativa presente en el inciso A, es a la autoridad (juez) a quien le corresponde solucionar la controversia. Por lo que el objeto del proceso estará entorno, única y exclusivamente, a la discusión de asuntos relacionados con la fijación

[3] Ley de Expropiaciones, Ley Nº 7495 del 3 de mayo de 1995.

definitiva del monto a pagar, tratando de llegar al establecimiento del precio justo. Con esto, se da la revisión de las características y aspectos que fueron valorados a la hora de realizar el dictamen respectivo, acorde con el numeral 22 de la Ley de Expropiaciones, o bien, el pago del valor que se ajuste a la realidad.

Por su parte, en el inciso B de este mismo numeral, se hace mención del entorno en el que sería necesario el proceso especial. Esto debido a que el bien se encuentre en litigio o soporte gravámenes, anotaciones o exacciones. Con esto se puede apreciar que, a pesar de una aceptación o negativa del avalúo administrativo, al existir una limitación registral, existe la necesidad de elevar el proceso a sede judicial. Tal y como lo explica concretamente el periódico El Financiero el día 9 de noviembre del 2014, cuando afirma lo siguiente: "Si el terreno tiene gravámenes o si su dueño no está de acuerdo con el precio fijado por el Estado, entonces iniciará un proceso en sede contenciosa. Si el fallo es a favor del Estado, ese auto resolutivo quedará en firme."[4] El propósito de este proceso especial es que sirva como medio, para que terceros interesados sobre el bien puedan hagan valer sus derechos patrimoniales, garantizando y evitando que el proceso se convierta en un instrumento lesivo a sus intereses. Esto implica que no pueden intervenir en favor del expropiado, sino y tan solo en resguardo de su derecho, potencialmente afectado con la expropiación, directa o indirectamente.

Respecto del inciso C, éste se encuentra relacionado con la inexistencia de capacidad para actuar o de un representante legal, en dado caso, esta situación debe

[4] "Estado expropiará más rápido Reforma a Ley de Expropiaciones reducirá en años toma de posesión de terrenos para obras públicas", El Financiero, 9 de noviembre del 2014.

de ser ventilada en tribunales. En dicha sede, se le nombrará un curador para que realice las diligencias respectivas dentro del proceso. Con esto, se busca la protección de los intereses del propietario incapaz o ausente, cumpliendo a cabalidad las garantías constitucionales y el principio del debido proceso.

La finalidad del presente inciso es que las diligencias no se retrasen como consecuencia de la ausencia del titular afectado, dilación que a su vez afecta la colectividad, bien porque se encuentra fuera del país, bien porque no puede ser habido.

La Ley de Expropiaciones, previendo el anterior supuesto, permite que el proceso sea ventilado ante instancias judiciales, donde se le garantiza al ausente la revisión del precio, así como cualquier tercero interesado pueda ejercer el derecho de garantía legalmente comprobado. Como bien resalta el autor, Rojas Pochet: "La tesis por la que han optado nuestros Tribunales, es la de devolver todo a la sede administrativa, producto de una errada o poca apreciación y aplicación de los artículos 262 del Código Procesal Civil (anterior a la reforma), buscando ocasionar un perjuicio al propietario ausente, errada e imprecisa en razón de no tener presente que la Ley de Expropiaciones es una normativa especializada, la que prevalece sobre las normas de carácter general, así que los Tribunales deben de resolver, estos supuestos de conformidad con el inciso C del artículo 28 de la Ley N°7495, esto porque otra interpretación contraria a la establecida por el Legislador en la ley en mención, deviene en un atraso y, consecuentemente, en detrimento de la colectividad."[5]

[5] Daniel Rojas Pochet, La expropiación y la problemática …, 104.

No obstante, lo dicho por el autor, consideramos que el salto y continuidad del proceso contra ausente, sin haberse otorgado la posible defensa en la sede administrativa, ocasiona un problema de indefensión, al menos, en aquella sede gubernativa, que podría generar responsabilidad incluso para el Juzgador, o para los funcionarios de la administración expropiante. Con la posición del autor antes señalada, se le suprimiría toda la fase administrativa al propietario o afectado, solo por el hecho de estar válidamente ausente.

En el inciso D por su parte, como cuarto y último presupuesto, se presenta la aceptación, ya sea de manera expresa o tácita del valor conferido al expropiado, pero ante la eventualidad de que el expropiado se negare a otorgar la escritura de traspaso y de prestar colaboración, se permite la posibilidad del auxilio del juez para que firme la escritura en lugar del expropiado, dada su negativa (salvo que sea válida y protegida por el derecho).

De modo resumido, tal y como lo explica concretamente la publicación del Periódico la Nación el 15 de febrero del 2017: "Si el dueño está inconforme con el valor determinado por el Estado podrá acudir a la sede judicial para reclamar el precio que considere justo. Esta diferencia, sin embargo, no atrasará la obra pública."[6]

[6] "Plan para agilizar expropiaciones consigue apoyo en Congreso", La Nación, 15 de febrero del 2017.

SECCIÓN SEGUNDA: INICIO DEL PROCESO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN Y DEPÓSITO DEL AVALÚO ADMINISTRATIVO

Anterior a la reforma integral N°9286, el artículo 29 de la Ley de Expropiaciones, establecía que la Administración debía iniciar las diligencias correspondientes ante el juzgado competente, dentro de un plazo de seis meses[7], luego de la oposición del propietario al avalúo administrativo. Este plazo, fue eliminado y sustituido por la nueva norma número 28, que establece lo siguiente:

> **Artículo 28. Inicio del proceso especial de expropiación y depósito del avalúo administrativo.** Dictado el acuerdo de expropiación, en los términos del artículo anterior, la administración expropiante deberá iniciar el proceso especial de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Una vez conformado el expediente judicial, la Administración depositará el monto del avalúo administrativo, como requisito indispensable y previo a la entrada en posesión del bien expropiado.

Aunque el plazo de los seis meses, establecido anterior a la reforma mencionada, tenía un carácter meramente ordenatorio, sí servía de parámetro objetivo para establecer un plazo determinado y máximo para poder incoar el proceso en vía judicial. Por lo tanto, la supresión de este periodo implica que ya no va a existir un plazo de gracia para acceder a esta vía. Con esto se busca, partiendo de una tesis de

[7] Así lo disponía el artículo 29 de la Ley 7495 de 03 de mayo de 1995.

buena fe y eficiencia[8] de la Administración, que la entidad encargada accione de manera casi inmediata, evitando un retraso innecesario, debido a la existencia de un periodo semestral a favor de esta. Con las nuevas reformas integrales implementadas, se tiene como objetivo la reducción de estos y otros plazos además de la celeridad del proceso.

Empero, desde polo opuesto hay que reconocer que se libera a la Administración del inicio del proceso en plazo determinado, dejándolo sine die, con la afectación de una expropiación decretada sobre los bienes de una persona o varias de ellas, pero sin la efectiva ejecución ni depósito del precio fijado, lo cual, sería, sin duda, una grave lesión a los intereses del propietario.

Por su parte, el legislador en el artículo 29 actual, dispone cual va a ser el objeto o naturaleza jurídica del proceso especial expropiatorio, que se implementó de la siguiente manera:

> **Artículo 29.- Objeto de litigio.** En el proceso especial de fijación del justiprecio, solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización.

[8] Sobre la eficiencia y eficacia, su concepto y análisis crítico puede verse la obra de: Revista Documentación Administrativa, "Administración y Constitución: El principio de eficacia", Madrid, España, Editorial Instituto Nacional de Administración Pública. N°218-219, 1989

Este presupuesto, no acepta el análisis de aspectos novedosos, como lo son el reconocimiento de plusvalías al terreno a la fecha de inspección, por parte del profesional nombrado en estrados judiciales, o bien, a discusiones del derecho real, fraccionamiento entre propietarios, oposiciones, etc. El razonamiento anterior, se fundamenta en el criterio planteado por la Sala Constitucional, estableciendo en el voto 8015 del 2004 lo siguiente:

> Es en ese momento que se pone en conocimiento al propietario del interés de la Administración en adquirir su bien. La ley 7495, en su artículo 30 (actualmente el 29), al disponer que el proceso especial de expropiación tiene como único objeto analizar la procedencia del avalúo efectuado, no impide al administrado discutir la procedencia de la declaratoria en la vía jurisdiccional. Lo que hace la norma en cuestión es regular la materia del proceso especial de fijación del importe de la indemnización.[9]

No se pueden considerar aumentos del valor del inmueble, y mucho menos, fijaciones del justiprecio en el tanto no exista una explicación con lujo de detalle por parte del perito judicial de por qué existe una diferencia entre el monto del avalúo a nivel administrativo y el nuevo.

No obstante, una vez fijado el monto del justiprecio, la obligación se convierte en dineraria, y a partir de allí, se debe tener en consideración la disposición

[9] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2004. Voto 8015. 21 de julio.

establecida en el Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo 124, que su cuerpo normativo determina:

> **Artículo 124.**
>
> 1) Cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación de valor, el Tribunal deberá convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual en el momento de su dictado.
>
> 2) Una vez convertida en dineraria la obligación de valor, el juez ejecutor la actualizará hasta su pago efectivo.
>
> 3) Si la condenatoria ha sido en abstracto, el juez ejecutor deberá observar lo prescrito en los párrafos precedentes.
>
> 4) Si se dicta sentencia desestimatoria y el Tribunal de Casación o la Sala Primera declara con lugar el recurso de casación, corresponderá a estos últimos órganos jurisdiccionales, cuando proceda, la conversión de la obligación de valor en dineraria y su actualización conforme a los parámetros anteriormente establecidos.[10]

Dicho esto, este artículo abre una brecha al implementar el valor real y actual de la obligación dineraria, ya que, debe tomarse en cuenta que dicha diligencia judicial

[10] Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley N°8508 del 22 de junio del 2006.

tiene en un principio como finalidad la revisión de una suma a realizar que ya fue establecida por un profesional en sede administrativa, o en su caso por un juez. Pero no es justo ni jurídicamente válido que con posterioridad a ello quede totalmente desactualizada por la mora o impago de la Administración expropiante, sin posible actualización. Ello constituiría una prevalencia del propio dolo administrativo. De allí la aplicabilidad del mecanismo de actualización de sumas dinerarias.

SECCIÓN TERCERA: RESOLUCIÓN INICIAL

Una vez iniciadas las diligencias expropiatorias en sede judicial por parte del Estado o del ente menor, el juez respectivo debe dictar la resolución inicial del proceso, la cual está regulada en el artículo 30 de la Ley 7495, que fue reformado en el año 2017. La reforma incorpora un plazo de cinco días hábiles para que el juez emita la resolución, que, desde un punto de vista teórico o del mismo Estado es funcional; mientras que, para la práctica judicial (en el plano de la realidad) se estima como periodo muy corto. Se trata de un plazo perentorio, es decir, que no es posible prorrogarlo. No obstante, fuera de las posibles sanciones disciplinarias aplicables al Juzgador, cabe preguntarse, qué ocurre dentro del proceso judicial si se sobrepasan esos cinco días. La respuesta parece ser que: nada.

Mario Durán, Viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT, explicó que “con la Ley vigente, una vez la Administración entrega al juzgado el expediente

correspondiente, este último no tiene plazo para expedir la resolución inicial, con esta reforma se le dan cinco días de plazo para expedir esa resolución…”[11]

> **Artículo 30. Resolución inicial y selección del perito**. En un plazo no mayor de cinco días hábiles, luego de recibida la solicitud de la administración y efectuado el depósito del monto del avalúo administrativo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el mandamiento de anotación definitiva, en el Registro Público correspondiente, de los inmuebles y derechos por expropiar… (énfasis añadido)

Por su parte, el depósito del avalúo administrativo es un tema que el legislador no contempló de la mejor manera al realizar la reforma. Dado que, existen actualmente dos posiciones respecto a la consignación del valor que exige la normativa. El señor Procurador Bernardo Lara, señala al respecto que “Como primera opción, se encuentra la posición en donde el avalúo debe depositarse a la cuenta bancaria del despacho del Segundo Circuito Judicial y de ahí luego se trasladará a la cuenta correspondiente una vez asignado el número de expediente. O bien como segunda opción, está la posibilidad de realizar un auto de prevención a la Administración en donde se le indique el número de expediente al cual debe realizarse el depósito respectivo.”[12]. Respecto de este tema, la Administración aún no cuenta con una solución unánime a la hora de la consignación respectiva, por lo que, en

[11] “Reducción de Plazos Principal Ventaja que Nueva Ley De Expropiaciones da al Mopt”, Mopt Informe de Prensa. 30 de junio del 2017
[12] Bernardo Lara Flores, Mesa Redonda…, 2017

criterio del representante estatal, ambas opciones son valederas en la actual aplicación de le Ley de Expropiaciones.

Una vez expedida la resolución inicial, depositado el avalúo y anotada definitivamente la propiedad en el Registro de la materia (entre otras cosas), se procede a la notificación respectiva de las partes intervinientes. Para dicha notificación, en lo que respecta al administrado, en caso de no existir un nuevo medio de notificaciones en sede judicial, se otorga la posibilidad de utilizar la misma dirección del expediente administrativo. Esto gracias a la reforma integral 9462 del 2017, realizada al artículo 19 de la Ley de Notificaciones 8687 del 2008:

> **ARTÍCULO 2**- Se reforma el inciso a) del artículo 19 de la Ley N°8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, y sus reformas. El texto es el siguiente:
>
> **Artículo 19- Resoluciones**: Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas de forma personal. Tendrán ese mismo efecto las realizadas en el domicilio contractual, la casa de habitación, o el domicilio real o registral.
>
> a) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo que la parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente, o en los procesos de expropiación, cuando exista

> señalamiento para atender notificaciones en el expediente administrativo… [13]

Con esta modificación, se permite una ampliación de las posibilidades de notificación a los expropiados para evitar atrasos innecesarios en los procesos judiciales de la expropiación. Es por esto, como se mencionó anteriormente que se agrega un nuevo medio de notificación que incluye la posibilidad de ser notificadas por el medio que ya se señaló en el expediente administrativo, trasladando dicha dirección al proceso judicial. Con esto a su vez, se asegura el legislador una mayor celeridad de los autos, pero también que no exista violación del debido proceso ya que no se pondría en indefensión a la parte al utilizar un medio que ella misma proporciono en su momento.

Además, de todo lo anteriormente establecido, en su primer párrafo hace referencia a la anotación de demanda definitiva, la cual debe de hacerse de manera oficiosa, según lo establece la norma en los siguientes términos:

> En un plazo no mayor de cinco días hábiles, luego de recibida la solicitud de la administración y efectuado el depósito del monto del avalúo administrativo, <u>el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el mandamiento de anotación definitiva, en el Registro Público</u>

[13] Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, Ley N°8687 del 4 de diciembre del 2008

correspondiente, de los inmuebles y derechos por expropiar. (el destacado no es del original)

Dicha anotación definitiva, posee la misma naturaleza que la anotación provisional en sede administrativa, ya que ambas buscan garantizar la protección registral del bien objeto de la expropiación. Además de evitar acciones registrales maliciosas que puedan perjudicar a terceros. Con esto, a la hora en que la Administración inscriba la sentencia firme, será levantada la anotación ya que se adquirió para ésta de forma libre de gravámenes y anotaciones (artículo 47 de la Ley de Expropiaciones)

Como continuación del artículo anterior, en el segundo párrafo y siguientes, se aborda el tema de manera inicial sobre el nombramiento del perito judicial, de la siguiente manera:

En la misma resolución, el juez nombrará un perito idóneo, según su especialidad y experiencia, para que revise el avalúo administrativo.

Artículo 30.- Resolución inicial y selección del perito… El juez escogerá al perito de entre la lista que presenten los colegios profesionales a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, que la publicará en el Boletín Judicial una vez aprobada. Para el nombramiento deberá seguirse un riguroso orden rotativo, con base en un registro que llevará el Poder Judicial.

> La Procuraduría General de la República, la institución expropiante o el expropiado podrán oponerse al nombramiento del perito que no sea idóneo. Contra lo resuelto por el juez, cabrá apelación para ante el superior.
>
> El juez fijará también los honorarios del perito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la presente ley.
>
> A partir de la notificación de esta resolución inicial, el expropiado contará con un plazo de quince días hábiles para desalojar el inmueble. Dicho plazo será de dos meses, cuando se trate de un inmueble utilizado para habitación familiar. El perito contará con el mismo plazo para recabar la información necesaria para rendir su informe, en el cual procederá a revisar el avalúo presentado por la administración. Contra esta resolución no procederá recurso alguno. (énfasis añadido)

Como última particularidad, pero de los más relevantes, en las reformas realizadas, se encuentra la entrada en posesión por parte de la Administración. En la nueva implementación se da un plazo de QUINCE días hábiles para desalojar el inmueble en caso de ejercer una actividad comercial mientras que para una casa de habitación serían DOS meses. Tema que será tratado con mayor detalle en la siguiente sección del articulado 32 de la Ley mencionada.

Por su parte, el tema del perito resulta discordante ya que se establecen plazos más largos tanto para aceptar y recabar información, como para rendir el dictamen.

Por lo que estos términos, chocan con el periodo establecido de desalojo, ya que este es más corto, dejando de esta manera en una situación compleja al administrado. Esto, debido a que la Administración no siempre posee los recursos para realizar el depósito a tiempo, pero vencido el plazo el desalojo procede por vía forzosa mediante la policía, dejando al expropiado sin dinero y sin propiedad. Con el agravante de que dicha resolución inicial no cuenta con recurso alguno para interponer.

De manera concreta este artículo abre la puerta a temas complejos que serán analizados con mayor detalle dentro de este capítulo, pero que, en la presente sección, han sido discutidos de manera más sintetizada como un comienzo.

SECCIÓN CUARTA: ENTRADA EN POSESIÓN

Una de las mayores preocupaciones a lo largo del procedimiento, ha sido siempre la forma en que el expropiante pueda entrar en posesión del bien, dentro del menor tiempo posible, a fin de no atrasar la satisfacción del interés público que el proceso expropiatorio tiene como esencia. Es por esto, que no es de extrañar que el tema de la entrada en posesión se regule de manera más intensa en la nueva reforma de la ley N°9462 del 2017.

El aspecto referente a la entrada en posesión del bien objeto de litigio, ha sufrido variaciones a través de las modificaciones parciales de ley. En la N°7495, en su artículo 31, se le otorgaba la facultad al juez de primera instancia, para que no pusiera en posesión el bien, si el avalúo no correspondía a un precio justo según precedentes en

casos similares. A su vez, en el artículo 45 de la misma Ley se establecía un plazo de tres días hábiles para apelar ante el órgano de alzada, los autos que tuvieran relación con el inciso A, el cual trataba la entrada en posesión del bien a expropiar.

En resumen, la entrada en posesión (acto último y efectivo de despojo, y por tanto de gravamen), tenía como primera garantía o freno, una previa autorización del juez, luego de que éste realizara un estudio previo, la revisión del avalúo ya depositado, y definiera la compatibilidad razonable entre éste y el precio justo. La decisión del juzgado tenía en su momento apelación ante el Tribunal de alzada, el cual revisaba si la no autorización era o no válida.

Por su parte, con la reforma efectuada mediante Ley N°9286 del año 2014, se tenía que con el inicio del proceso (resolución inicial), se establecía un plazo para el desalojo del bien y a su vez se disponía la entrada en posesión, para lo cual se establecía una fecha específica. Pasado dicho plazo, la Administración solicitaba la entrada en posesión al Juez, quien después de ponderado el avalúo administrativo se ordenaba o no la puesta en posesión. En forma concomitante, se realizaba el reconocimiento judicial del bien expropiado y allí mismo, se realizaba la puesta en posesión efectiva de la Administración expropiante.

Con la modificación realizada en la Ley 9286, se pretendió acortar plazos y dar celeridad al proceso expropiatorio, por lo cual se suprimió cualquier recurso de alzada en lo referente a la entrada en posesión.

Es por esto, que la redacción actual del artículo 32 luego de la reforma parcial 9462, es la siguiente:

Artículo 32. Entrada en posesión. Transcurrido el plazo que corresponda para el desalojo, según los supuestos establecidos en el artículo 30 de esta ley, la administración entrará en posesión del inmueble sin ulterior trámite. Si al vencimiento del plazo el inmueble no ha sido desocupado, de ser necesario la administración podrá auxiliarse con la Fuerza Pública para hacer efectiva la entrada en posesión.

Como se puede observar del numeral transcrito, concatenado con el artículo 30 párrafo 5 de la misma Ley, se establece que una vez emitida y notificada la resolución judicial inicial, comienza a correr el plazo de los quince días o dos meses según sea el caso para el desalojo. Una vez cumplido el plazo para ello, la Administración deberá depositar el dinero fijado en el avalúo administrativo (si es que no lo ha realizado con antelación), como requisito previo e ineludible para entrar en posesión del bien de manera automática. Con dicha transformación, se elimina la posibilidad de revisar de manera preliminar el avalúo depositado, con lo cual ya no existe intervención alguna por parte del juez que impida o retrase la puesta en posesión como se realizaba anteriormente. De igual manera siempre se mantiene la necesidad de hacer el reconocimiento, pero ya no es requisito para la puesta en posesión por parte de la Administración.

Artículo 30.- Resolución inicial y selección del perito

… A partir de la notificación de esta resolución inicial, el expropiado contará con un plazo de quince días hábiles para desalojar el

> inmueble. Dicho plazo será de dos meses, cuando se trate de un inmueble utilizado para habitación familiar. El perito contará con el mismo plazo para recabar la información necesaria para rendir su informe, en el cual procederá a revisar el avalúo presentado por la administración. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

Es así, como el señor Ronald Muñoz, director jurídico del MOPT, explicó que esta modificación de plazos es una de las principales ganancias que deja la reforma, pues la disconformidad con el monto del avalúo no impedirá que el Estado tome posesión del bien expropiado en quince días, si es un inmueble, o en dos meses si se trata de una casa de habitación.[14]

Por otro lado, el viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT, Mario Durán, señaló que: "el planteamiento del Ministerio pretendió eliminar la posibilidad de que el juez frene el proceso, mientras se define un precio justo. Con la intención de que en todos se habilite la posesión del terreno y, luego, se defina, entre las partes, el monto por cancelar."[15]

Por su parte el artículo también hace referencia a que, una vez cumplido el plazo otorgado para el desalojo, se le brinda la facultad de usar la Fuerza Pública para entrar en posesión, si no se desaloja voluntariamente. Con la diferencia de que con anterioridad era necesaria la solicitud al juez para la orden de desalojo respectiva, mientras que en la actualidad ya no existe la necesidad de dicha autorización judicial.

---

[14] "Estado expropiará más rápido Reforma a Ley de Expropiaciones reducirá en años toma de posesión de terrenos para obras públicas", El Financiero, 9 de noviembre del 2014.
[15] "MOPT plantea fijar plazo a jueces para expropiar terrenos", La Nación, 30 de agosto del 2016

Se paso de un mecanismo de coacción indirecta a un claro mecanismo de coacción o ejercicio de fuerza directa[16].

Con la reforma, la entrada en posesión se da a nivel administrativo, sin plena indemnización previa, reconocimiento judicial ni peritajes. Se vacía el objeto del proceso que solo constará de prueba documental, sin posibilidad de una revisión acorde con la verdad real u objetiva. Sin dejar atrás que se despoja, algunas veces por la fuerza, de un bien al expropiado sin contar con la totalidad del dinero debido y tampoco con el inmueble, mientras que el proceso expropiatorio sigue su curso.[17]

En conclusión, si bien es cierto la finalidad del legislador es contribuir a la disminución de los plazos, la entrada en posesión de manera más efectiva y la célere tramitología para la satisfacción del bienestar social, no se toma en cuenta que en la perspectiva de la persona expropiada.

Estimamos, que en el afán de reducción de tiempos para la efectiva expropiación de los bienes dirigidos para obra pública, el legislador confunde las causas del retraso del instituto expropiatorio (como pueden ser tramitología administrativa, inadecuada planificación, desactualización de los documentos registrales, incapacidad financiera para hacer frente a los pagos previos, etc), atribuyéndolas en exclusiva a la mora judicial, a los supuestos plazos prolongados ante los tribunales y los excesivos recursos contra lo resuelto. De allí, opta por reducir los

[16] Sobre la coacción administrativa puede verse: Iñaki Agirreazkuenaga, "La coacción administrativa directa", España, Editorial Civitas, 1990.
[17] "Reforma integral para las expropiaciones", La Nación, 1 de marzo del 2014.

primeros y eliminar los segundos con claro detrimento a las garantías y derechos del particular, que ahora puede ver soslayado su derecho de propiedad con el depósito de un eventual avaluó administrativo pírrico o desproporcionado, ejecutable adicionalmente por la Administración por mecanismos coactivos, y sin la intervención del juzgado. El debilitamiento de las garantías y defensas de la persona expropiada es evidente.

SECCIÓN QUINTA: PERITO

La designación del perito judicial en nuestro ordenamiento jurídico se realiza para el caso concreto de la existencia de una disconformidad con el avalúo administrativo (expreso o presunto por silencio en aquella etapa previa), lo que obliga al nombramiento de un nuevo profesional con la resolución judicial inicial.

En este aspecto es pertinente aclarar, que el silencio del afectado en la audiencia conferida sobre el avalúo administrativo produce la imposibilidad de recurrirlo en esa sede administrativa, pero en modo alguno le coarta su derecho a cuestionarlo en el proceso judicial especial posterior, mediante la designación de un nuevo profesional. Así se extrae con claridad de los párrafos 2 y 3 del artículo 25, cuando le impiden la oposición en la vía judicial, siempre que haya aceptado el avalúo administrativo en forma EXPRESA. Lo cual implica que, en caso de silencio sobre dicha valoración en aquella sede gubernativa, sí tiene, por mayoría de razón, abierta la posibilidad de oposición plena en la sede judicial.

Lo anterior engarza plenamente con lo consignado en el párrafo segundo, cuando señala que en caso de que se guarde silencio frente al traslado del avalúo administrativo, quedará firme y no cabrá oposición en la VÍA ADMINISTRATIVA (nunca en la vía judicial, según se ha expuesto en líneas anteriores)

A partir del momento en que dicho profesional es notificado, cuenta con un plazo de ocho días hábiles improrrogables para aceptar el nombramiento ante el juzgado. En caso de darse el vencimiento del plazo otorgado y no haber aceptar el cargo sin causa justificable, será excluido por un año de la lista de peritos, según el articulado 34 de la Ley de Expropiaciones:

> **Artículo 34. Aceptación del cargo de perito.** Notificado el perito, contará con un plazo improrrogable de ocho días hábiles para aceptar el cargo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. Vencido el plazo sin haber concurrido a aceptar el cargo, de oficio se le excluirá por un año de la lista de peritos si, a criterio del juez, no medió causa justificada para la no aceptación, y se nombrará a otro perito.

Según lo expuesto anteriormente, dadas las reformas a la cual ha sido sometida la Ley de expropiaciones, cabe señalar que el perito es una de las figuras más afectadas por estas. Existen dos puntos de vista por exponer; como primera opción se da el punto positivo en que en el plazo de los ocho días exista aceptación por parte del profesional y se prosiga con normalidad el proceso.

En contraste se encuentra la segunda opción, la cual consiste en el punto negativo del nuevo texto. Es el caso, en donde ya haya transcurrido el plazo y exista una declinación expresa o tácita del cargo por parte de éste. Esto constituye una problemática para el expropiado y de algún modo también para la Administración por aspectos de retraso en el proceso.

En otras palabras, como se mencionó en la sección anterior, los plazos de entrada en posesión fueron reducidos, por lo que, si transcurridos los ocho días existe dicha negativa, estos días transcurridos, también son computables dentro de los quince días otorgados para el desahucio en contra del expropiado. Con esto queda un restante de siete días hábiles para desalojar en caso de actividades distintas de las habitacionales (comerciales, industriales, agrícolas, artesanales, etc,). A esta situación, se le debe sumar el hecho del nombramiento de un segundo perito, el cual cuenta con ocho días hábiles por igual para aceptar o denegar el nombramiento. Por lo que, si se suman los ocho días ya transcurridos, más ocho días para el nuevo perito da una totalidad de dieciséis días, sobrepasando los plazos otorgados para desalojo de actividad no habitacional.

De manera que, una vez pasado el plazo y desalojado el inmueble, voluntariamente o por la fuerza, puede ocurrir que el bien a expropiar no reúna ya las características originales, o bien, se haya transformado sustancialmente para su respectivo estudio y valoración. Esta misma situación se presenta o puede ocurrir cuando se trata de inmuebles habitacionales, en los que el plazo del desalojo transcurre, sin previo nombramiento y efectiva valoración del bien, en vista del retraso

en la aceptación del cargo de perito[18]. Podría pensarse que en este segundo supuesto es menos grave, pues se cuenta con dos meses para el desalojo, pero en la práctica, sabemos que de igual forma se consumen. En definitiva, con la regulación prevista y vigente, puede ocurrir con frecuencia, que opere el desalojo sin que siquiera se haya efectuado la designación definitiva del perito y mucho menos, que se haya realizado el expertis. Esta situación podría ser más grave o dramática, si se reproducen las declinaciones del nombramiento de perito.

Con relación a lo anterior, pero retomando el artículo 30 en su párrafo quinto, se establece lo siguiente:

> **Artículo 30. Resolución inicial y selección del perito**… Dicho plazo será de dos meses, cuando se trate de un inmueble utilizado para habitación familiar. <u>El perito contará con el mismo plazo para recabar la información necesaria para rendir su informe</u>, en el cual procederá a revisar el avalúo presentado por la administración… (énfasis añadido).

El legislador, en esta normativa otorga el plazo de dos meses al perito para recabar los datos necesarios para rendir el informe respectivo (aún no para rendirlo). Es aquí donde se agrava la situación, ya que, como se dijo antes, son plazos que superan los tiempos otorgados por el juez para el desalojo tanto de quince días como de dos meses. Por lo que, si a los ocho o dieciséis días del nombramiento del perito, se le suman dos meses, da una totalidad de dos meses y ocho días o en su defecto

[18] Ocasionadas como se ha dicho por las declinaciones de profesionales antecedentes.

dos meses y dieciséis días. Con lo cual resulta evidente que es tiempo más que suficiente para tener cambios drásticos, por parte de la Administración, en el inmueble objeto del proceso. Esta situación provoca que cuando llega el perito a realizar el informe no encuentre el objeto inicial por estudiar. Sin dejar de lado, que existe un plazo más a favor del perito.

Continuando con el análisis, el artículo 35 viene a establecer las condiciones en las cuales el perito deberá rendir el informe, el cual dispone:

Artículo 35. Plazo para rendir el dictamen.

> El perito deberá rendir el dictamen original y dos copias, dentro del plazo improrrogable de un mes contado a partir de la aceptación del cargo.
>
> Si no cumpliera dentro del plazo, se le removerá del cargo y se le excluirá por un año de la lista de peritos. El juez procederá de inmediato a nombrar a otro perito.
>
> El dictamen deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley y su objeto será revisar el avalúo administrativo para que se ajuste al valor del bien en el momento en que fue valuado.
>
> Si el perito se apartara del avalúo administrativo, deberá explicar pormenorizadamente las razones por las que varía de criterio y estima que el bien tiene otro valor.

De lo anterior, se puede establecer una serie de obligaciones para el perito, de las cuales se mencionarán solo tres de ellas. La primera consiste en que el perito debe de rendir el informe original, acompañado de dos copias, dentro del plazo de un mes, desde la aceptación del cargo, de lo contrario será removido por un año de las listas. Es aquí donde se agrava aún más la condición anteriormente mencionada, ya que, de igual forma, existen dos caminos posibles, los cuales provocan una problemática por igual.

En un primer escenario existe la rendición del informe a tiempo dentro del mes otorgado. Esta circunstancia genera un nuevo problema, debido a que, como se mencionó en párrafos anteriores, ya han transcurrido dos meses ocho días o dos meses y dieciséis días según haya resultado la aceptación del perito actual y la recopilación de la información, por virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 30. Por lo que, si se les suma un mes más a estos periodos, se tendría un total de tres meses y ocho días o tres meses y dieciséis, sobrepasando por mucho el plazo de los quince días o dos meses de desalojo, cayendo en la misma situación en donde el perito llega de manera tardía.

Por otra parte, en una posible segunda circunstancia, se da el incumplimiento por parte del perito, lo cual obliga a su remoción, volviendo al mismo punto donde se comenzó. Se tendría la necesidad de nombrar un nuevo perito, otorgándosele ocho días para la aceptación o denegatoria y por lo tanto aumentando los tiempos más allá de los tres meses.

En realidad, existe una evidente contradicción entre los numeral 30 párrafo quinto y el 35, pues en el primero de ellos se otorgan dos meses para recabar la información cuando se trata de habitación familiar; sin embargo, en la segunda de las normas, se establece el plazo de un mes para rendir el informe CONTADO A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO. Es clara la disonancia.

Dejando de lado un poco los plazos, pero no la temática del perito, el canon 36 dispone lo siguiente respecto al pago de la labor del perito:

> **Artículo 36.- Honorarios de los peritos**. El juzgado fijará los honorarios del perito de acuerdo con las tarifas por hora de trabajo vigentes en cada colegio profesional o las establecidas en el decreto de salarios mínimos, de conformidad con el esfuerzo y el tiempo necesarios para su labor. Estos últimos se calcularán según las horas profesionales empleadas en el informe. En ningún caso procederá estimar, fijar ni pagar a los peritos honorarios que se calculen como un porcentaje del valor del bien.
>
> A petición de parte o del juez, los colegios profesionales fiscalizarán a los peritos en cuanto a los métodos de cálculo utilizados por ellos en los avalúos, así como en cuanto al valor final asignado al bien.
>
> El pago de los honorarios del perito de primera instancia correrá por cuenta del promovente. Otros peritajes o pruebas que lleguen a realizarse serán sufragados por el proponente.

> El juez ordenará girar los honorarios del perito solo cuando haya transcurrido la audiencia concedida sobre el dictamen, si las partes no hubieran pedido adición ni aclaración o cuando, solicitadas estas, el perito haya cumplido lo dispuesto por el juzgado."

En lo que atañe a los honorarios, si bien es cierto existe un decreto de aranceles de honorarios de los peritos judiciales, para los diversos tipos de labores en los diferentes procesos a nivel judicial. La diferencia es que este numeral 6 dispone de manera clara y precisa la exclusión de la aplicación de dicho decreto, esta circunstancia es producto de que en este numeral se estipula la determinación de los honorarios en algunos casos de acuerdo con el monto de la valoración, haciendo merecedores a los peritos de un porcentaje de este. Debe decirse que la finalidad de este precepto es garantizar la objetividad del profesional en estrados judiciales, al evitar una parcialización conforme al pago que perciba según el bien valorado.

Es importante recalcar que se busca la objetividad al ejercer su potestad de revisar el avalúo ya existente. Cabe recordar, que el perito es un asistente del juez, en una materia fuera del dominio del juez, como es la valoración y tasación, pero que en última instancia es el juzgador quien fija la indemnización correspondiente.

De manera complementaría a la función asistencial del perito, se dispuso en la misma normativa en el último párrafo que, aunque éste no sea quien toma la decisión final si le es exigible encontrar las falencias del avalúo anterior. Debe encontrar tales defectos y omisiones en el estudio, pero, a su vez, debe explicar de una manera

fundamentada y pormenorizada las razones que lo llevan a discrepar del monto original, como respuesta de su objetividad en la labor.

Una vez emitido el debido informe por parte de este primer profesional, se regula bajo el numeral 38 de esta misma ley, una audiencia sobre este dictamen pericial que establece lo siguiente:

> **"Artículo 38. Audiencia sobre dictamen pericial.** El juez concederá a las partes una audiencia de diez días hábiles sobre los dictámenes periciales, y de cinco días sobre sus adiciones o aclaraciones."

El espíritu de esta norma es avanzar lo más rápido posible en el trámite, indicando las partes de una manera resumida y puntual, las respectivas observaciones al informe. No se trata de limitar los derechos de defensa de las partes, sino que lo que se busca es sintetizar ideas y desarrollar el mayor número de argumentos, que en ocasiones son complejos y difíciles de explicar, mediante un escrito en la audiencia oral. Se trata de un intento por ir dejando el sistema escrito en materia de expropiaciones, reducir los argumentos de escritos y lograr que en la audiencia oral las partes y el Juez puedan definir de forma adecuada el justiprecio final.

Como resultado de esto, se da una concordancia con el artículo 36 en su último párrafo ya mencionado, al establecer que, de haber trascurrido la audiencia concedida sobre dicho dictamen, y sin existir adiciones o aclaraciones, se ordenará el giro de

honorarios. O bien, si en caso de necesitar ampliaciones o clarificaciones se dará orden de depósito hasta que haya sido cumplido lo dispuesto por el juzgado.

Por lo tanto, posterior a este acto, al existir satisfacción de ambas partes del proceso, sumada a la valoración del juez en donde se establezca un precio justo, se daría la finalización del proceso, por medio del dictado de sentencia. Pero de no ser así, la legislación permite un segundo criterio técnico, mejor conocido como tercer perito en discordia. Este se encuentra regulado en el numeral 37 de la Ley 7495 de la siguiente manera:

> **Artículo 37. Perito tercero en discordia**. A solicitud de parte, el juez nombrará un perito tercero en discordia. También podrá nombrarlo de oficio. En cuanto a la aceptación, el plazo para rendir el dictamen, sus condiciones o sus requisitos, se seguirán las normas anteriores.

Al tener está opción de una segunda opinión técnica, se establecen las mismas condiciones, obligaciones y requisitos para cumplir con la labor encomendada. Cabe recalcar que, en tesis de principio, quien pide el nombramiento debe de asumir el monto de sus honorarios.

A su vez no se debe dejar de lado, que, si bien es cierto, es un apoyo “extraordinario” para poder dirimir el litigio, no hay que olvidar que al seguir los mismos beneficios y requisitos que los peritos anteriores, los plazos se convierten en más extensos de lo que eran desde un principio. Además, no solo esta problemática se

encuentra presente, sino que también ocurre una aparición tardía por parte de este tercer perito en un inmueble en donde la Administración ya se encuentra en posesión.

Por lo tanto, si desde el nombramiento del segundo perito existe una aparición tardía para realizar el informe correspondiente por existir posesión actual de la Administración, para que recurrir al tercer perito en discordia en los procesos que se tramitan bajo la nueva legislación. Si para el segundo profesional el transcurso de tres meses aproximadamente dificulta o casi que imposibilita su labor, ahora para el tercer perito en discordia se convierte en una tarea más que dificultosa de llevar acabo, rebasando casi en lo innecesaria debido a los cambios tan drásticos en el inmueble, que puede enfrentar a la hora de realizar el informe.

En otras consideraciones, pero sin alejarnos del tema del perito, la normativa expropiatoria en su artículo 59, dispuso lo relativo a las responsabilidades del profesional al efectuar el informe, de la siguiente forma:

> **Artículo 59.- Responsabilidad de los peritos**. Al preparar los informes, los peritos serán responsables personalmente por los daños y perjuicios provocados a la Administración cuando, mediante sentencia, se acoja un dictamen pericial cuya sobrevaloración se determine posteriormente. En tales casos, la Administración expropiante promoverá, contra los peritos, las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
>
> De ocurrir sobrevaloración de peritajes, se excluirá al perito de la lista de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, incluso si el

dictamen fuera desestimado en sentencia. Los particulares podrán acudir a la vía civil para reclamar cualquier daño que se les cause y se origine en los informes de los peritos.

A diferencia de la responsabilidad de los funcionarios administrativos como judiciales, para el cumplimiento de los plazos establecidos en ley, a los peritos se les impuso una exigencia relativa a la valoración que realicen, ya que se si se logra comprobar con posterioridad a la sentencia de una sobrevaloración por parte del profesional, tendrán como consecuencia acciones penales, civiles y administrativas, según corresponda, frente a la Administración como principal afectada. Por su parte, los particulares de igual forma poseen legitimación activa contra los peritos en caso de verse afectados por dicha sobrevaloración. En conclusión, actualmente los peritos poseen responsabilidad por omisiones o alteraciones graves en el expertis realizado (sobre todo en lo que hace al objeto), pero resultará más difícil establecer responsabilidades por las apreciaciones o valores técnico- profesionales que realicen en el informe responsabilidad subjetiva, pues, al fin y al cabo, en ese aspecto, cuentan con amplia discrecionalidad técnica[19].

[19] Sobre la discrecionalidad técnica puede verse la obra de: Desdentado Daroca, Eva, "Los Problemas del Control Judicial de la Discrecionalidad Técnica", Madrid, España, Editorial Civitas, 1997.

SECCIÓN SEXTA: PRUEBA

La prueba es todo elemento perceptible, aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en la controversia. Ciertos autores le asignan a la prueba el fin de establecer la verdad de los hechos y no solamente el convencimiento al juez[20]. Es por esto, que la prueba, a nivel expropiatorio, se regula de manera definida en el artículo 39 de la Ley ya mencionada:

> **Artículo 39. Valoración de la prueba y sentencia.** En todo proceso de expropiación, el juez deberá practicar un reconocimiento judicial del inmueble sujeto a expropiación, con el fin de formarse un mejor criterio de la validez y realidad de las pericias efectuadas y asegurarse de que el valor asignado por el perito u otras pruebas se ajusten a las circunstancias reales. Al reconocimiento serán citados las partes, los peritos u otras personas entendidas en la materia para que expongan, de viva voz, las observaciones o consideraciones vertidas sobre los avalúos.
>
> Asimismo, las partes podrán aportar al proceso otros elementos de prueba, como, por ejemplo:

[20] Al respecto puede verse Michelle Tarufo, "La prueba", España, Editorial Marcial Pons, 2008.

a) Informes de asociaciones o cámaras de corredores de bienes raíces sobre el bien en cuestión o sobre precios de la zona o de inmuebles similares

b) Fotografías, publicaciones o anuncios hechos por el propietario, los colindantes o vecinos, por cualquier medio, que ofrezcan en venta la finca expropiada u otros inmuebles de la zona.

c) Valor declarado por el propietario o fijado por la Administración para efectos de cancelación de impuestos locales o nacionales.

d) Valor del bien o de los colindantes, fijado para trámites bancarios.

e) Informes de expertos o peritos.

f) Índices de precios oficiales o de entidades privadas.

g) Cualesquiera otros que permitan la valoración del inmueble.

Todas las pruebas, incluido el informe del perito, serán apreciadas por el juez en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional y tomando en cuenta los criterios del artículo 22 de esta ley. Para ello, el juez podrá apartarse de los dictámenes periciales o de cualquier otra prueba, con tal de revisar el avalúo administrativo.

Vencidas las audiencias tanto sobre el dictamen pericial como sobre sus audiciones y aclaraciones, y sin existir otra prueba por evacuar, el juez procederá a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes.

> En ningún caso, el monto de la indemnización podrá exceder de la suma mayor estimada en los avalúos.
>
> La sentencia firme se notificará a la Dirección General de Tributación y a la municipalidad correspondiente, para la determinación de los impuestos nacionales o municipales conforme a la ley. (énfasis añadido)

Mediante el artículo anterior, el legislador ha creado un régimen abierto y amplio del sistema probatorio. Atrás queda la prueba limitada para este proceso especial, en el que si bien es cierto la pericia sigue siendo de gran relevancia, no hay una absoluta y necesaria sujeción exclusiva al expertis pericial.

En efecto, la norma refiere de manera expresa a:

1. Prueba pericial
2. Reconocimiento judicial
3. Testigos peritos
4. Prueba documental
5. Cualquiera otra

Sobre cada una de ellas, se hará de seguido una breve observación.

- **Prueba pericial**: sobre esta prueba en concreto, se ha realizado un abordaje particular en secciones anteriores, al que remito al lector en este momento.

- **Reconocimiento Judicial**: de manera expresa se establece la necesaria realización de un reconocimiento. Es claro que el legislador confía y requiere la presencia del juez frente a los bienes por expropiar.

Empero, el reconocimiento preceptivo, adquiere relevancia (como es obvio) frente a bienes materiales, particularmente inmuebles. Surge de inmediato el cuestionamiento respecto de la importancia que pueda tener o no en lo referente a bienes muebles. Piénsese por ejemplo en una obra de arte o en un bien histórico. Es cuestionable la pertinencia de una observación y descripción del bien por parte del juez encargado.

Pero aun cobra mayor cuestionamiento cuando se trate de la expropiación de bienes inmateriales, pues evidentemente, el reconocimiento no posee ningún sentido. De hecho, es virtualmente imposible.

Lo anterior, denota un enfoque de los elementos probatorios en lo concerniente a los bienes inmuebles con olvido del amplio abanico objetivo del procedimiento expropiatorio.

Pero, aunque se enfatice en el reconocimiento de un bien inmueble expropiable, también surgen algunas inconsistencias que de seguido se señalarán

Respecto al apartado subrayado anteriormente, se presentan ciertas reservas, esto debido a que por cuestiones de plazos el juez llegaría de forma tardía a realizar el reconocimiento judicial que corresponde. Es decir, se encuentra establecido que la visita judicial, debe de realizarse posterior a la emisión del dictamen del primer perito.

Por lo que, como se analizó en la sección anterior, el primer perito según los plazos que se le otorgan corre el riesgo de no poder realizar el estudio antes de la entrada en posesión de la Administración.

Por lo tanto, si el perito se encuentra fuera de tiempo a la hora de recabar la información, a mayor razón cuando corresponda en tiempo la visita por parte del juez al terreno, ya que es muy probable que encuentre modificación aún más drástica que las que el perito presenció. De esto se deriva que el reconocimiento judicial quede de cierto modo inutilizado para efectos probatorios pero la ley establece que previa a la sentencia por emitir, se debe de realizar obligatoriamente este reconocimiento bajo pena de nulidad

- **Documental**: este uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. La prueba documental se divide en dos tipos:
    - <u>Documentos públicos</u>: son el medio más idóneo para demostrar un hecho. Estos son emitidos por funcionarios del Estado. Por ejemplo, certificaciones del registro de la propiedad, o documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los documentos públicos gozan de fe, es decir, se cree que son ciertos, y para que pierdan validez, debe demostrarse la falsedad de su información.
    - <u>Documentos privados</u>: son todos aquellos escritos en que se incluyan, sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos

jurídicos. Mientras no se compruebe la autenticidad de las firmas del documento, no valen como prueba judicial. Una vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento público.

En caso de que, alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que aparece en el documento, éste puede ser dotado de validez ya sea por testigos que verifiquen la autenticidad de la firma, o por la examinación del documento por parte de expertos en grafoscopía que certifiquen la autenticidad.

Su finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio y su objetivo de valoración y actuación de las pruebas resulta ser obligatorio, independiente y de acuerdo con derecho.

- **Testigos peritos**: peritos que les consta hechos por cualquier medio, pero cuentan con conocimientos mediante sus sentidos, los cuales se rigen por las reglas de la prueba testimonial, sin perjuicio de ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación, que en este proceso pueden ser particularmente trascendentes en cuanto aporten elementos adicionales a la finalidad y objeto del proceso artículo 83 Código Procesal Contencioso Administrativo[21] y artículo. 43.1 párrafo segundo del Código Procesal Civil[22].

[21]Artículo 83-… 2) También, las partes, la jueza, el juez tramitador o el Tribunal podrán requerir la declaración de testigos-peritos, quienes se regirán por las reglas de la prueba testimonial, sin perjuicio de que puedan ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación.

[22] Artículo 43.1- Admisibilidad. … Si el testigo tuviera conocimientos científicos, técnicos, profesionales, artísticos o prácticos se admitirán las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue a su respuesta.

- **Cualquier otra**: luego de la cita especifica de los anteriores medios, la norma utiliza la clásica norma residual que permite acudir a cualquier otra prueba que resulte pertinente y no sobreabundante. Establece con ello un régimen abierto, en el régimen probatorio que permitiría pensar incluso en prueba confesional, en prueba testimonial, declaración de parte, entre otras, que los medios científicos modernos permitan y pongan al alcance de las partes. Esto implica la posibilidad de aportar videos, audios, comunicaciones electrónicas, etc. Conforme lo establece la legislación común que, para este caso, viene representada por los numerales 82 Código Procesal Contencioso Administrativo[23] o en su defecto el art. 41.2 inciso 7 Código Procesal Civil[24].

Una vez valorada la prueba, según se comentó párrafos atrás, la ley otorga la facultad a las partes procesales, para que se les otorgue una audiencia sobre el fondo del proceso. En dicha audiencia se les concede la oportunidad de expresar sus alegatos respectivos sobre el asunto, con la finalidad de esclarecerle mejor el panorama al juez previo al dictado de sentencia. Si transcurrida la audiencia ambas o alguna de las partes posee nuevos medios

[23] Artículo 82.-1) La jueza o el juez ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias, para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso.2) Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el Derecho público y el Derecho común.3) Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas al proceso, mediante cualquier tipo de soporte documental, electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías.4) Todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica.5) Las pruebas que consten en el expediente administrativo, cualquiera sea su naturaleza, serán valoradas por la jueza o el juez como prueba documental, salvo que sea cuestionada por la parte perjudicada por los medios legales pertinentes.

[24] Artículo 41.- Medios de prueba. Son admisibles como medios de prueba los siguientes: 7. Cualquier otro no prohibido.

probatorios que cooperen a la fijación del justo precio, el artículo 41 faculta al sujeto procesal a solicitarla siempre y cuando cumpla con las reglas de la prueba al ser pertinente y no sobreabundante:

> **Artículo 41. Audiencia sobre el fondo y prueba para mejor resolver.** El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda concederá a las partes un plazo de cinco días hábiles para presentar los alegatos que consideren oportunos. También, podrá solicitar la prueba para mejor resolver que considere pertinente.

Aquí hay que recordar que la prueba para mejor resolver es prueba facultativa de exclusivo resorte del Juzgador, de modo que su aceptación o no, es meramente discrecional[25] para el Juez, sin que pueda argumentarse válidamente denegación indebida o ilícita de elementos probatorios una vez que ha sido cerrada la participación probatoria otorgada por ley a las partes.

Para Jorge Córdoba la prueba para resolver mejor consiste en: "una garantía procesal para el administrado o para la misma Administración, que busca en el caso de las expropiaciones, la determinación del precio justo y de una indemnización conforme al daño que se le provoca al particular"[26], conferida la audiencia, el Tribunal procede a avocarse y entrar en conocimiento de la sentencia recurrida, así lo dispuesto por el articulado 42 de la ley 7485:

---

[25] Sobre la discrecionalidad administrativa, puede consultarse la obra de: Hugo Alberto Marín Hernández, "Discrecionalidad Administrativa", Colombia, Editorial Panamericana Formas e Impresos, 2007.
[26] Jorge Córdoba, Comentarios a la Ley de expropiaciones costarricense …, 140.

Artículo 42. Resolución de segunda instancia. Vencido el plazo fijado en el artículo anterior o evacuada la prueba para mejor resolver, el Tribunal de lo Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda dictará la resolución final, dentro de los quince días hábiles siguientes.

Valorada toda la prueba tanto la general como para mejor resolver, evacuadas las audiencias conferidas y dictadas las resoluciones respectivas, se procederá al dictado de la sentencia final. Con lo cual, el juez tomará en consideración todos los aspectos probatorios y establecerá el monto pertinente que corresponda en su resolución final. Dicha temática de sentencia se comentará de seguido en la sección sétima de este capítulo.

SECCIÓN SÉTIMA: LA SENTENCIA y SU EJECUCIÓN

Precluidas las etapas procesales con participación de las partes del proceso expropiatorio, se ha de dictar sentencia. De allí la necesidad de mencionar algunos aspectos relevantes sobre el tema.

El fallo final de fondo deberá reunir los requisitos propios de toda sentencia, a la luz de lo establecido por el artículo 61 del Código Procesal Civil. Es decir, deberá contener el encabezado propio, los resultandos (resumiendo los alegatos de las partes), los considerandos en los que deberá considerarse los hechos probados y no

probados para ingresar a las valoraciones probatorias y a la definición motivada del justiprecio, todo lo cual deberá ser condensado en la parte dispositiva del por tanto.

Como nota distintiva en estos pronunciamientos es de señalar que se requiere un hecho probado con descripción precisa del bien pro expropiar, que deberá plasmarse adicionalmente en la parte dispositiva del fallo. Esto así, para los efectos estrictamente registrales.

De acuerdo con el artículo 39 de la ley de comentario, el juzgador cuenta con el plazo de 15 días hábiles para el dictado del fallo final, que habrá de contarse a partir de que se hubieren evacuado todas las pruebas. No aclara la norma qué ocurre si la sentencia sobreviene con posterioridad sobre esos 15 días. No se sanciona con la nulidad del pronunciamiento ni se impone ninguna responsabilidad expresa para el funcionario judicial que hubiere incumplido dicho plazo. Por ende, habrá de entenderse que se trata de un plazo ordenatorio, en el que, a lo sumo, cabe responsabilidad disciplinaria.

Una vez firme el pronunciamiento deberá ser comunicado a la Dirección de Tributación y a la municipalidad correspondiente para efectos impositivos, y según veremos de seguido se deberá ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

SECCIÓN OCTAVA: MEDIOS DE IMPUGNACION

Los medios establecidos en materia expropiatoria son una manifestación clara del principio del debido proceso. El legislador le confirió al interesado una serie de instancias superiores para el aseguramiento de la correcta resolución de los puntos en controversia. Es importante dejar previamente aclarado que los recursos de revocatoria son atendidos por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

- ***REVOCATORIA:***

El artículo 43 de la Ley de Expropiaciones, dispone lo relativo al recurso de revocatoria dentro del proceso especial expropiatorio:

> **"Artículo 43. Recursos** … En los demás casos, los autos solo tendrán recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto en el plazo de tres días hábiles".[27]

El anterior canon de la Ley N°7495, nos remite a la posibilidad para que la parte disconforme con los autos tenga la opción de interponer recurso de revocatoria. Por su parte, la ley N°9286, en materia recursiva mantiene la línea de principio en que,

[27] Ley de Expropiaciones, Ley Nº 7495 del 3 de mayo de 1995.

contra las providencias no cabe recurso alguno y contra los autos en general se concede revocatoria en un plazo de tres días.

La novedad que introduce esta reforma es que se eliminó la posibilidad para apelar lo decidido por el juez en cuanto a la entrada en posesión del bien expropiado. Dicha supresión se dio de manera expresa, de modo que, contra esta disposición, procedía, únicamente revocatoria.

No obstante, en la última reforma efectuada por N°9462, se mantiene la misma línea respecto de las providencias y los autos en general. Pero contra la resolución inicial en la cual se establece la entrada en posesión, elimina el recurso de revocatoria que se había mantenido con la reforma anterior. Por tanto, el artículo 30 en su párrafo final dispone de manera expresa la inexistencia de recurso alguno en contra de dicha decisión.

> **Artículo 30. Resolución inicial y selección del perito …** De reunir las características del párrafo anterior, en esta resolución se ordenará la entrada en posesión del bien. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

- ***APELACION:***

En el articulado 40 de la misma ley se establece lo relativo al recurso de alzada, en los siguientes términos:

> **Artículo 40.- Apelación**. La parte disconforme con la resolución final podrá apelar ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Presentada la apelación y transcurrido el plazo para apelar, el juzgado elevará los autos de inmediato.

Cabe recalcar, que el recurso de apelación es una opción que se presenta, con la finalidad de que pueda ser conocido un auto o la sentencia por el superior para ratificar o modificar su contenido. De este modo, se asegura una segunda instancia dentro del proceso judicial. No obstante, la sentencia no es la única resolución que goza de apelación. El legislador previó otra serie de supuestos que son susceptibles de igual recurso.

Empero, en el numeral 43 de la Ley de Expropiaciones se estableció una lista taxativa de los autos que pueden ser recurridos en alzada:

> **Artículo 43. Recursos**. Mediante escrito motivado, los autos que se dicten en el proceso podrán ser apelados para ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, en el efecto devolutivo, dentro del plazo de cinco días hábiles, solo cuando tengan relación con las siguientes materias:
>
> a) La designación de los peritos.
>
> b) La fijación de los honorarios de los peritos.
>
> c) Lo concerniente al retiro, el monto y la distribución de avalúo.

d) Los autos que resuelvan sobre nulidades de actuaciones y resoluciones.

e) Los autos que resuelvan los incidentes de nulidad de las actuaciones periciales…

Como punto relevante respecto de estos supuestos sujetos a apelación, se tiene que la reforma integral del año 2014 elimina el inciso A del artículo y con esto, la facultad de recurrir en alzada la puesta en posesión establecida por el juez. Por lo tanto, la norma deja en claro que los supuestos recurribles ante el superior son calificados como numerus clausus dentro del proceso especial de expropiación.

Tema independiente y de suma relevancia, lo constituye el órgano competente de conocer la alzada. Al respecto, con las reformas incorporadas a la Ley de Expropiaciones a través del Código Procesal Contencioso Administrativo, se remitieron los asuntos expropiatorios en una segunda instancia, al Tribunal de Apelaciones, salvo, claro está, aquellos que hubieran ingresado con anterioridad al primero de enero de 2008.

Al respecto dispuso el Tribunal y la Sala Primera lo siguiente:

Respecto de las apelaciones, por disposición de ley, después de las recientes reformas y luego de varias consultas sobre el órgano competente para conocerlas, se tiene el criterio de mayoría que corresponden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Hacienda, que encuentra también como base los votos 312 y 314 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el año 2017, como se verá de seguido:

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera), voto 388 del año 2017

… Así lo ha dispuesto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde su resolución N°355-C-S1-2008 de las 9:25 horas del 16 de mayo del 2008, en la que indicó:

> (...) El Transitorio IV de dicho cuerpo normativo establece que: 'Los procesos contencioso-administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil de Hacienda, interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de este Código, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose, en todos sus trámites y recursos, por las normas que regían a su fecha de inicio. Para tal efecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda continuará con el trámite de dichos asuntos hasta su finalización, y el Tribunal Contencioso Administrativo mantendrá las secciones que sean convenientes para conocer de las demandas de impugnación previstas en los artículos 82 a 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en grado de las resoluciones que dicte el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda' (lo destacado no corresponde al original). Como se observa, fue por disposición expresa del legislador que se determinó mantener la aplicación de las normas que se encontraban vigentes a la fecha de inicio de los procesos incoados antes del 1 de enero del 2008, en todos sus trámites y recursos. De igual forma se

estableció que el Tribunal Contencioso Administrativo mantendría las secciones necesarias para el conocimiento de determinados asuntos, entre ellos la alzada de las cuestiones provenientes del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, despacho de origen de las 'diligencias de expropiación' que motivan este análisis. La disposición transitoria transcrita de manera expresa determinó quién resolvería las impugnaciones que se presentaran contra lo fallado por el Juzgado Contencioso Administrativo. Así, cuando se trate de asuntos iniciados antes de la entrada en vigor del Código Procesal Contencioso Administrativo, le corresponde conocer en grado al Tribunal Contencioso Administrativo, específicamente a las secciones que conocen de los 'procesos escritos', sea los regidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si bien es cierto que el Transitorio refiere en su parte inicial a los procesos contenciosos administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil de hacienda, lo es también que lo hace como ejemplo, pues como se ha dicho ya, atribuye inmediatamente después el conocimiento de la alzada de cualquier asunto conocido por el Juzgado, al Tribunal de referencia.

IV.- En el caso concreto, pese a que el Código Procesal Contencioso Administrativo modificó los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley de Expropiaciones no. 7495 así como el numeral 21 de la Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del

Instituto Costarricense de Electricidad, no. 6313, dichas reformas deben aplicarse en concordancia con lo dispuesto en el Transitorio IV del mismo Código y no de forma aislada. De tal manera que, el conocimiento de los asuntos que regulan tales cánones corresponderá al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, para aquellos casos iniciados a partir del 1 de enero del 2008 y, en los procesos especiales de expropiación promovidos con anterioridad a dicha fecha, la alzada corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo.

En concordancia con lo expuesto, lo procedente es remitir el presente recurso, junto con el expediente, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que continúe con su trámite, dado que este Despacho carece de competencia para su resolución definitiva.

POR TANTO:

Este Tribunal se declara incompetente para conocer de este asunto. Remítase el recurso de apelación, junto con el expediente, al **Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda**, para que continúe con su tramitación."[28] (énfasis añadido)

[28] Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Primera), 2017, voto 388, 8 de setiembre.

No obstante, con la promulgación de la ley 9286 del 2014, se volvió a dar un giro al sistema recursivo, pues con esta nueva normativa, en principio se remitieron las apelaciones al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, extrayéndolas del Tribunal de Apelaciones. Así se extrae en principio de los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley de la materia. Y así lo ratificó el Tribunal de Apelaciones en el siguiente pronunciamiento.

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda), voto 314 del año 2017:

> … La literalidad del texto positivo no deja lugar a dudar de que el legislador optó por asignar al **Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda**, la competencia para conocer de las apelaciones a las que se refieren esas normas. Tal atribución se enmarca dentro de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 97 inciso 3), sin que sea resorte de este Tribunal de Apelaciones explicar por qué la Asamblea Legislativa optó por modificar el sistema previsto en la Ley N°7495 (arts. 41, 43, 44 y 45), el cual anteriormente reservaba esa competencia al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (reforma introducida en su momento por el artículo 215 de la Ley N°8508). Dado que sólo el Poder Legislativo puede interpretar en

forma auténtica la ley vigente (precepto 121 inciso 1 Constitucional), la única alternativa que resta a este Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es remitir el presente asunto al conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que ejerza la competencia que le corresponde. Ello porque el proceso de expropiación que aquí se conoce, está amparado a la Ley N°9286, cuyo trámite inició estando vigente dicho ordenamiento jurídico.

POR TANTO

Remítase los autos al **Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda**, para lo de su cargo.[29] (énfasis añadido)

No obstante, lo anterior, ante un conflicto de competencia planteado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia[30], este órgano jurisdiccional indicó en su voto 13705 de 2018, que la mención del Tribunal Contencioso Administrativo como órgano de alzada, debía entenderse como Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

El recurso no requiere de formalidades especiales y debe ser incoado dentro del plazo de cinco días después de notificada la resolución recurrida a todas las partes,

[29] Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Segunda), 2017, Voto 314, 28 de julio.
[30] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2018, Voto 13705, 23 de agosto.

y salvo que se hubiere formulado adición o aclaración, en cuyo caso, se interrumpe dicho período hasta que se notifique lo dispuesto sobre estos mecanismos correctivos del pronunciamiento judicial (artículos 58.3 y 63 del Código Procesal Civil)

- ***CASACION O REVISION***

En lo que atañe al recurso extraordinario de casación, el órgano competente para atenderlo es la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la Ley de Expropiaciones no estipula este recurso, por lo tanto, el proceso especial expropiatorio, no es susceptible al uso de éste o al recurso de revisión.

Y es que no caben dichos medios de impugnación por la sencilla razón de que los pronunciamientos del Tribunal en el proceso especial por expropiación NO producen cosa juzgada material. En efecto, el artículo 64 del Código Procesal Civil vigente señala expresamente que:

> "…Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, lo cual hace indiscutible en otro proceso la existencia o no de la relación jurídica juzgada. Las sentencias dictadas en los demás procesos tendrán efecto de cosa juzgada formal y la presentación de un proceso ordinario no impedirá su ejecución".

Así las cosas, si el expropiado mantiene su inconformidad con el justiprecio establecido por el fallo de alzada dictado por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, podrá acudir al proceso ordinario a discutir, no un acto administrativo, ni la sentencia emitida por aquél, sino el justiprecio establecido, en una clara modalidad de proceso civil de hacienda.

Igual sucederá respecto de aquellos extremos que existe respaldo jurídico y por tanto derecho, pero que no sean susceptibles de ser indemnizados en el proceso especial expropiatorio.

SECCION NOVENA. EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

Una vez firme el fallo, se ha de proceder a su ejecución. El primer aspecto a cumplir es el pago de la indemnización del justiprecio, cuando la sentencia fije un monto mayor al avalúo administrativo. Con esto, la ley previó en el canon 45 el modo en que se efectuará el pago respectivo del monto:

> **Artículo 45. Pago del justo precio**. El justiprecio será pagado en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que será certificado por la Bolsa Nacional de Valores, por medio de sus agentes o, en su defecto, por un corredor jurado. Firme la sentencia, el pago de la diferencia con el avalúo administrativo será realizado de inmediato y, en lo conducente, serán aplicables las normas sobre

ejecución de sentencia contenidas en la Ley N°8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006.

Es aquí donde el pago le corresponderá ya sea a la Administración o en su defecto a la entidad beneficiaria, para lo cual debe de observar las prescripciones que establece la Ley de la Administración Financiera de la República, para las situaciones concretas en que corresponda el Gobierno Central, ya que para los otros entes deberán de efectuar el pago del acuerdo, sin dilación alguna. Así como las disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo en lo relativo a la ejecución de sentencia.

Por otra parte, si el expropiado no retira el monto fijado, la Administración procederá a realizar el depósito a la orden del Juzgado Contencioso Administrativo, para el retiro de este. Tanto el expropiado como sus representantes legales, poseen la facultad de solicitar el retiro en cualquier momento, de conformidad con el artículo 46 de la Ley N°7495:

> **Artículo 46. Depósito del ajuste del justiprecio**. Cuando el expropiado no retire el ajuste del justiprecio, este permanecerá depositado a la orden del juzgado que conoció de la expropiación.
> Los propietarios del justiprecio o sus representantes legales podrán solicitar su giro en cualquier tiempo.

Como segunda consideración, que la sentencia final dispone, es que el Juez deberá acudir a la Notaría del Estado, para comenzar con el procedimiento de

inscripción de los bienes a nombre del Estado. Esto por medio de la protocolización de las piezas correspondientes. Tal y como determina el artículo 47 de la Ley, el Registro Nacional se encuentra obligado a cancelar toda anotación, exacción y gravamen que recaiga sobre el bien, objeto del proceso especial expropiatorio.

> **Artículo 47. Inscripción**. Firme la resolución que fija la indemnización, el expropiante pondrá el expediente a disposición de la Notaría del Estado, para que proceda a protocolizar las piezas correspondientes y gestione la inscripción del bien a favor del expropiante o promovente según corresponda, aun cuando el bien no esté inscrito. Esta protocolización tendrá carácter de título supletorio. El Registro Nacional está obligado a cancelar todas las anotaciones, las exacciones y los gravámenes que pesen sobre el bien expropiado, con fundamento en la escritura de protocolización de piezas, sin necesidad de ningún otro trámite.

Es de relevancia recalcar, que el trámite registral correspondiente, se encuentra exento de cualquier tipo pago de impuesto, timbres, derechos de registro y cualquier otra carga fiscal existente como lo deja de manera clara la norma 48, al efectuar el pago de la indemnización y al protocolizar las piezas:

> **Artículo 48. Exoneraciones**. La inscripción en el Registro Nacional de los planos y las escrituras que se otorguen por la aplicación de esta ley estará exenta del pago de impuestos, timbres, derechos de registro y demás cargas fiscales.

Por lo tanto**,** al efectuar el pago respectivo de la indemnización y la protocolización de las piezas se da por finalizado el proceso especial expropiatorio, siempre y cuando no exista una particularidad en el cual existan aspectos no pagados dentro del proceso, para lo cual el expropiado cuenta con la facultad para interponer un proceso ordinario, pues en lo no indemnizado el fallo expropiatorio no hace cosa juzgada material.

Importa agregar que si por causas ajenas al expropiado se produce retraso en el efectivo giro del dinero ya deposita por la Administración Pública, correrán, a gestión de parte, intereses en su favor que deberá cubrir el Poder Judicial, como parte de lo que este último recibe del Banco comercial que administra sus depósitos[31].

SECCION DÉCIMA: LA DILACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO ESPECIAL EXPROPIATORIO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Como último aspecto por resaltar, con base en la totalidad del procedimiento especial de expropiación desarrollado en secciones anteriores, se tiene la responsabilidad de los funcionarios judiciales. Les corresponde a los Jueces y Juezas de dicho Juzgado impulsar el procedimiento a lo largo de todas las etapas procesales como lo son la emisión de la anotación definitiva, designación de los peritos judiciales, tramitar las aclaraciones o adiciones pertinentes. Al igual que debe realizar el reconocimiento

[31] En este sentido ver reglamento de depósitos judiciales aprobado por la Corte Plena en sesión Nº 15-08, celebrada el 12 de mayo del 2008

judicial y por supuesto, dictar sentencia final, y una vez firme el fallo, tramitar el pago y la inscripción respectiva a nombre del Estado o ente expropiante. Todo lo cual debe de hacerse con la mayor prontitud posible, dentro de lo establecido de acuerdo con el numeral 58:

> **Artículo 58. Responsabilidad de los funcionarios judiciales**. Cuando los funcionarios judiciales incumplan, injustificadamente, los plazos que esta ley establece incurrirán en responsabilidad personal, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. La Procuraduría General de la República o el ente expropiador deberán enderezar las acciones que correspondan para resarcir, a la Administración Pública, de los perjuicios económicos que se le hayan causado.

Dicha responsabilidad va dirigida al ámbito personal de los funcionarios, cuando estos no se sujeten a los plazos establecidos por ley a lo largo del proceso judicial y se den daños que puedan afectarle al expropiado. Esto además de existir posibles sanciones administrativas que acarrearía el daño provocado. Por lo que, le correspondería a la Procuraduría General de la República o el ente expropiador interponer las acciones resarcitorias de los perjuicios económicos causados.

CAPITULO TERCERO. OBSERVACIONES CRÍTICAS A LAS REFORMAS

Es una realidad, que las normas a nivel nacional siempre deben estar a la vanguardia de las necesidades sociales. Es por esto, que se aprueban reformas

parciales o totales, como es el caso de la ley N°9286 de 2014 y N°9462 de 2017 para brindar un mejor servicio al administrado. Por lo tanto, como sucede en la generalidad, se presentan puntos positivos, así como negativos a destacar de las mismas.

- **APORTES**

El legislador busco satisfacer con acierto, la ejecución de la obra pública en nuestro país, por lo que modifico la ley de expropiaciones N°7495 en cuanto a los plazos necesarios en etapa procedimental. Al acortar estos periodos, el legislador considero un proceso expropiatorio finalizado en un plazo de 8 meses aproximadamente. Con esto, un mayor avance en la ejecución de obra pública.

De igual forma, se considera como contribución a la Ley de Expropiaciones, la imposición de plazos a los jueces para emitir las resoluciones pertinentes y con esto, imprimir celeridad al proceso. Esto debido a que, con anterioridad, al momento de emitir las resoluciones sin la debida delimitación de tiempos, podían tardar varios meses o hasta años, lo cual no solo atrasaba la ejecución de vías, sino que encarecía las obras. Por lo tanto, esta innovación en cuanto a dichas etapas procesales permite un parámetro temporal más definido y célere.

Ahora bien, la celeridad no versa solamente sobre la temática de los periodos, sino que también faculto a la Administración o ente expropiante a la utilización de los medios de comunicación ya brindados. De este modo, se protege el principio del debido proceso, ya que el medio de notificación por utilizar ya fue una vez indicado por

parte del el afectado en etapa administrativa. Permitiendo de este modo una notificación más eficaz.

Por último, un aspecto por destacar es el refuerzo al reconocimiento de los derechos comerciales y otros, que impulsó la Ley N°9462 de año 2017. Que, aunque se encontraba regulada en la ley N°7495, no se le daba la importancia necesaria para el pago del precio justo. Es por esto, que dicho reconocimiento se reitera en el artículo 18 con la finalidad de evitar su omisión al momento de la declaratoria de interés público y el pago indemnizatorio.

- ***FALENCIAS***

La producción de leyes a nivel nacional es de gran importancia, pero tampoco debe caerse en los excesos. Esto debido a que, en el año 2014 fue promovida la reforma 9286 con la finalidad de crear mejoras dentro de la ley vigente. Dichas modificaciones causaron insatisfacciones, debido al poco tiempo en el que fueron aplicadas, por lo tanto, se consideraron cambios insuficientes.

Como resultado de esto, de seguido se aprobó la ley 9462 en el año 2017, la cual hacía cambios de forma integral. El propósito, de estos cambios eran complementar la anterior reforma. Por lo que, con esta ley, los legisladores apostaron por un proceso más célere, con la excepción de que en la actual practica judicial el sistema debe adecuarse a ambas reformas en el plazo de una.

Ahora bien, como principal falencia sustancial, se da el debilitamiento de las garantías y derecho de defensa del expropiado. Dentro de este debilitamiento, se puede resaltar que se disminuye la protección competencial respecto de la declaratoria de interés público supra citado. Es decir, las potestades de declaratoria de interés que le corresponden al Poder Ejecutivo se trasladan al Ministro, mientras que entra en contradicción con el artículo 19 que si mantiene dichas potestades.

Continuando con la afectación a las garantías del administrado, se le eliminó la posibilidad de la revisión jurisdiccional del avalúo administrativo para la entrada en posesión. Por lo que, le deja esta facultad de revisión únicamente a la misma Administración, sin posibilidad alguna de tener una segunda opinión (en este caso judicial) que determine el punto de equilibrio entre la realidad y el justo precio. Esto provoca a su vez que el juez ya no posea la potestad de autorizar o no la puesta en posesión del bien, permitiendo así que en la actualidad la Administración pueda entrar sin ulterior trámite. Con esto, el expropiado queda en un estado de indefensión ya que no existe recurso alguno para interponer.

Otro aspecto por resaltar es la inconsistencia temporal en la que el legislador incurre. Como se mencionó en la sección respectiva, se otorgan plazos al perito que generan confusión ya que la misma normativa se contradice. A su vez, al otorgarle al profesional múltiples plazos para cumplir con su labor, esto genera choque con los plazos otorgados por el juez a la hora del desalojo del bien a expropiar.

Por último, se da por parte del legislador, una supresión expresa en los medios de impugnación. Dicha eliminación consiste en que deja sin recurso alguno al

expropiado al momento de la puesta en posesión del bien objeto del procedimiento. Además de esto, se produce una confusión en el órgano de alzada competente para atender los recursos de apelación que no fueron suprimidos. Provocando de este modo multiplicidad de interpretaciones. Y con esto, nuevas asignaciones en las competencias de los órganos. Que luego varias consultas, se reestablecen las competencias originales, unificando todas las apelaciones en el mismo Tribunal que con anterioridad se había dispuesto.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo final de graduación, se expusieron en páginas anteriores, una esquematización procedimental, en donde se estableció un panorama más claro de la tramitología a seguir tanto a nivel administrativo como judicial.

Es por esto, que es posible concluir determinados aspectos de cada sección según el panorama presentado. Con relación a la primera sección, es determinante que exista un estudio previo que establezca la causa expropiatoria que hace necesario el bien, objeto de la expropiación, para la Administración y se le informe debidamente al afectado.

En la sección segunda se presenta un factor imprescindible, como lo es la declaratoria de interés público específico y de forma genérica, desarrollada a lo largo del trabajo, la cual debe ser un acto debidamente motivado, correctamente notificado y publicado, ya que en caso de omitirse alguno de estos requisitos, se estaría incurriendo en una nulidad absoluta. De esta sección, es importante recalcar como la normativa sufre un cambio en la competencia jerárquica a la hora de establecer dicho interés, ya que se le otorgó al Ministro o Jerarca del ente, una potestad legal única del Poder Ejecutivo. Con esto se crea una inconformidad, debido al traslado de potestades a un jerarca de menor rango y con ello un debilitamiento de las garantías constitucionales del expropiado. Además de existir una declaratoria de interés sobre los derechos y actividades comerciales, que se ejecutan en el inmueble por expropiar, según la reforma 9462 de 2017, permitiendo de este modo, que se reconozcan dentro del mismo expediente en trámite.

En cuanto a la anotación provisional del expediente administrativo, sección tercera, se realiza con la finalidad de alertar sobre traspasos futuros indebidos, proteger los derechos de los afectados y evitar pagos innecesarios para la Administración frente a terceros. Para dicha anotación se le otorga un plazo anual, que una vez transcurrido, a petición de parte o de la Administración se levante la anotación correspondiente o en su defecto en caso de trasladarse el expediente a instancias judiciales, le corresponde al juez de lo contencioso administrativo enviar con la resolución inicial la anotación de demanda de forma definitiva.

Por su parte, el avalúo administrativo consiste en el estudio completo que se debe realizar al inmueble, tomando en cuenta todos los aspectos necesarios para poder emitir un dictamen pericial adecuado y justo para el expropiado. Esto va de la mano con la determinación del justo precio, sección cuarta, el cual va a ser el punto medular de todo el proceso. Con lo cual permite determinar, según se encuentra regulado en artículos supra citados, los elementos que se deben tomarse en consideración para determinar un precio adecuado a pagar. Incluyendo la novedad de la reforma 9462 de 2017 que permite el pago de los derechos y actividades comerciales declaradas desde un inicio del proceso dentro del mismo expediente.

Como es bien sabido, una vez emitido el dictamen correspondiente, existe la posibilidad de revisar dicho avalúo en vía administrativa bajo dos factores exclusivamente. Por lo que, en materia recursiva en vía judicial, las reformas integrales realizadas a la ley 7495, eliminan del todo el acceso a la revisión judicial dejando como única opción una revisión del avalúo por la misma Administración, sin posibilidad

alguna de que exista una segunda opinión calificada, a la hora de permitir o denegar la puesta en posesión sobre el bien inmueble requerido. Es así como se concluye que existe un debilitamiento en las garantías y protecciones del afectado a la hora de mostrarse inconforme con la decisión administrativa.

Así como la declaratoria de interés público es indispensable así también lo es la notificación del avalúo al afectado. Es con esta notificación que se le da un plazo de 5 días hábiles para la respuesta correspondiente por parte del expropiado, la cual suele ser negativa debido al corto plazo otorgado. Por lo tanto, es posible concluir que con la reducción de plazos que se introduce con la reforma 9486 de 2014, provoca una negativa en la celeridad del proceso que se pretende ya que una vez más existe una transgresión en las garantías del administrado.

Como últimos aspectos administrativos y novedosos según la reforma 9462 de 2017 se encuentra la responsabilidad personal que se le impone al funcionario en sede administrativa por una actuación negligente que retrase el proceso y le cause un daño al expropiado. Así como la posibilidad de interponer un proceso de arbitraje con la particularidad de que dicho proceso no va a detener la puesta en posesión del inmueble en disputa. Por lo tanto, una vez más existe la necesidad de apresurar el proceso sobrepasando el interés del sujeto.

El envío del expediente administrativo a sede judicial posee una reforma “integral” del año 2017 la cual elimina el plazo de interposición de la demanda del proceso especial de expropiación con lo cual busca una celeridad mayor en el proceso y una incoación casi automática dejando atrás el plazo de gracia semestral. Una vez

hecho el trasladado, le corresponde al juez de lo contencioso administrativo emitir la resolución inicial en un plazo de 5 días según se implementó, con la reforma 9462, en la cual debe de enviarse la anotación definitiva, notificarse al expropiado y se establecen nuevos plazos de desalojo según corresponda a la actividad que se ejecute en el inmueble.

En cuanto a la entrada en posesión del bien inmueble según el plazo de desalojo que se otorgó, se dieron variaciones importantes. Esto en cuanto a que se hace un descarta de cualquier opción de recurrir ante el juez la puesta en posesión otorgándole a la Administración una potestad casi irrefutable. Con esto, podemos concluir que se busca acelerar el procedimiento expropiatorio para satisfacer el interés colectivo, pero se deja en indefensión al administrado objeto de la expropiación.

La sección del perito cuenta con las mayores críticas debido a las reformas recientes. El otorgamiento de plazos en múltiples etapas para el rendimiento del dictamen busca ser céleres, pero por el contrario existe un choque y confusión de estos a la hora de la puesta en práctica. Por lo tanto, es necesario un ajuste sustancial en el que se dé un equilibrio entre la aplicación de la norma literal y la práctica.

Tanto en la valoración de la prueba como la sentencia y su ejecución se imponen plazos ordenatorios a los jueces para la emisión de las resoluciones respectivas, concluyendo así que existe un aporte importante por parte de las reformas recientes sobre el proceso y a la celeridad que se busca.

Por último, respecto a los medios de comunicación pertinentes dentro del proceso judicial, existen varias modificaciones que se consideran contraproducentes dentro del procedimiento expropiatorio. Esto debido a que existe la supresión del recurso de revocatoria como el de apelación en materia de entrada en posesión del bien, así como la confusión en cuanto a la competencia jerárquica a la que le corresponde la resolución de las apelaciones, entre otros. Por lo que, es posible concluir que el procedimiento necesita cambios sustanciales que abarquen la totalidad de las necesidades a lo largo del proceso expropiatorio.

De igual manera, se introdujeron las novedades incorporadas por las reformas del año 2014 y 2017, que afectaron significativamente el proceso original a seguir. A su vez, se analizó la existencia de aportes significativos a la celeridad del procedimiento y en el reforzamiento de los derechos comerciales y otros, pero también se analizó la persistencia de falencias en el cuerpo legal.

Como se indicó anteriormente, al ser la ley 9462 de año 2017 la más reciente, se puntualizaron las modificaciones introducidas por ésta. De modo que, se tuviera una perspectiva de la normativa más actualizada.

Conforme al desarrollo de la investigación se detectaron múltiples falencias en la normativa a pesar de las reformas recientemente realizadas. A razón de esto, se criticaron en su mayoría de forma negativas. Por lo tanto, se puede concluir que existen más falencias que aportes en las nuevas leyes.

Es también objetivo de la presente tesis, ubicar nuevos supuestos no contemplados en el régimen procedimental actual expropiatorio para su debida integración. Con esto, se formularon las incógnitas sobrevenidas en cada sección, provocando un cuestionamiento para el lector respecto del tema.

Por último, como conclusión general de todo el proyecto final de graduación, se confirma que la hipótesis planteada al inicio es correcta. Esto debido, a que si existe la necesidad de ajustes sustanciales en la Ley de Expropiaciones a pesar de las reformas “integrales” realizadas recientemente.

RECOMENDACIONES

Como resultado de la investigación realizada, se propone readecuar varios artículos de nuestra legislación en materia expropiatoria. Si bien es cierto, existen dos reformas integrales a la Ley de Expropiaciones 7495, las cuales a su vez presentan problemas de interpretación, redacción y aplicación principalmente a nivel práctico. Con esto, no se pretende promover una reforma más, por el contrario, debe buscarse un acomodo a las recientemente hechas hasta llegar al punto de acomodo en el cual únicamente los aspectos modificables salgan a la luz por si solos.

Como principal propuesta, se recomienda ir ajustando la práctica de ambas reformas en el tiempo. Esto debido a que, si se pretende una utilización efectiva en tanto breve tiempo, es poco probable un éxito total como sucedió en su momento con la reforma 9286 del año 2014. Por lo tanto, es conveniente que exista un acomodo total a la nueva legislación, sin nuevas propuestas a corto plazo, para que con una aplicación sólida en un periodo de tiempo considerable se actualicen los procesos y a su vez destacar las verdaderas reformas necesarias para una mayor celeridad.

Por último, se sugiere encontrar un punto de equilibrio entre la aplicación de la norma literal y propiamente la aplicación práctica. Es decir, evitar una aplicación tajante de la norma en cuanto a plazos principalmente, ya que como bien se ha señalado múltiples veces con anterioridad, se da un choque entre el beneficio para la Administración y el perjuicio para el expropiado. Por lo tanto, existen etapas procesales que se ven alteradas por cuestiones de falta de tiempo.

Con esto no se pretende un retroceso en el proceso en el cual los plazos rebasaban la normalidad, pero tampoco existe éxito en la promulgación de leyes que finalmente no son consecuentes con la realidad y terminan perjudicando tanto al administrado como a bien común.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

Agustín Viguri Perea y otros, “La intervención administrativa en el ámbito de las expropiaciones”, y otros, Castellón, Editorial Cámara Agraria Provincial de Castellón. 2006

Antonio E Pérez Luño, “Los derechos fundamentales” Editorial Tecnos, Madrid España, 1998. Y Alexy Robert, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Madrid España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

Eduardo Ortiz Ortiz, “Expropiación y Responsabilidad Pública”, San José Costa Rica, Imprenta Lil, 1996.

Esteban Alfaro Calderón, “El principio de proporcionalidad (su aplicación en la jurisprudencia constitucional)”, San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2017.

Eva Desdentado Daroca, “Los Problemas del Control Judicial de la Discrecionalidad Técnica”, Madrid, España, Editorial Civitas, 1997.

Héctor Jorge Escola, El interés público como fundamento del derecho administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989.

Hubert Fernández, Las nuevas reglas de la expropiación en Costa Rica, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2015.

Hugo Alberto Marín Hernández, “Discrecionalidad Administrativa”, Colombia, Editorial Panamericana Formas e Impresos, 2007.

Iñaki Agirreazkuenaga, “La coacción administrativa directa”, España, Editorial Civitas, 1990.

Joaquín Brage Camazano, “los límites a los derechos fundamentales”, Madrid España, Editorial Dykinson, 2004.

Jorge Córdoba, Comentarios a la Ley de expropiaciones costarricense: incorpora la Ley de expropiaciones no. 7495 de 3 de mayo de 1995, un estudio doctrinal de la parte general del Instituto expropiatorio y jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1995.

José Ignacio López González, “El Principio General de Proporcionalidad en Derecho Administrativo”, Sevilla, España, Editorial Instituto García Oviedo, 1988.

José María Gimeno Feliu, “El derecho de reversión de expropiación forzosa (fundamentación y condiciones de ejercicio), Editorial Civitas, Madrid España, 1996.

Magdalena Rodríguez-Armas, “Análisis del contenido esencial de los derechos fundamentales”, Granada, España, Editorial Comares, 1996

Michelle Tarufo, “La prueba”, España, Editorial Marcial Pons, 2008.

Nieves Saint Emeterio Martín, “Sobre la propiedad (el concepto de propiedad en la edad moderna)”, Madrid España, Editorial Tecnos, 2005.

Rodolfo Saborío Valverde, “Las vías de hecho de la Administración”, Litografía e Imprenta Lil, San José, 1991.

LEYES:

Constitución Política de 7 de noviembre de 1949. Art. 43.

Código Procesal Civil, Ley N°9342 del 3 de febrero del 2016

Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley N°8508 del 22 de junio del 2006.

Ley de Expropiaciones, Ley Nº7495 del 3 de mayo de 1995

Ley General de la Administración Pública, Ley Nº6227 del 28 de abril de 1978

Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, Ley N°8687 del 4 de diciembre del 2008

JURISPRUDENCIA:

- ***SALA CONSTITUCIONAL***

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1996, Voto 4205, 20 de agosto.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2004. Voto 8015. 21 de julio.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2006, Voto 017599, 6 de diciembre.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2018. Voto 05294. 4 de abril.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2018, Voto 13705, 23 de agosto.

- ***TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINITRATIVO***

Tribunal Contencioso Administrativo Y Civil de Hacienda. 2017. Voto 00027. 4 de abril.

- ***TRIBUNAL DE APELACIONES***

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2013, expediente 080138163, 29 de julio.

Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2015. Voto 219.13 de mayo.

Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2017. Voto 028. 23 de enero.

Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Segunda), 2017, Voto 314, 28 de julio.

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Primera), 2017, voto 388, 8 de setiembre.

Tribunal De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda (Sección Primera), 2017. Voto 494. 22 de noviembre.

DECRETOS:

Decreto Legislativo, Nº9286, 11 noviembre del 2014

Decreto Legislativo, Nº9462, 29 de junio del 2017

TESIS:

Andrea Marín, 2009, Las distintas formas de expropiación antijurídica de inversión en el derecho internacional: un análisis para Costa Rica, Tesis de grado para optar por el título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica.

Daniel Rojas Pochet, 2009, La expropiación y la problemática en la determinación del justiprecio: alcances y repercusiones, Tesis de grado para optar por el título de Licenciado en Derecho. Universidad Escuela Libre de Derecho.

José Andrés Cruz Tenorio, 2013, “Celeridad y oralidad en los procesos expropiatorios”, Tesis de grado para optar por el título de Máster en Derecho. Universidad de Costa Rica.

REVISTAS:

Revista Documentación Administrativa, “Administración y Constitución: El principio de eficacia”, Madrid, España, Editorial Instituto Nacional de Administración Pública. N°218-219, 1989

ARTICULOS DE PERIODICO:

Jason Gudofsky, “Shedding light on article 110 of the North American Free Trade Agreeement (NAFTA) concerning expropiations: An enviromente case study”. Northwestern Journal of International Law and Business, Nº21 (2000):252.

" Reforma integral para las expropiaciones “, La Nación, 1 de marzo del 2014.

“Estado expropiará más rápido Reforma a Ley de Expropiaciones reducirá en años toma de posesión de terrenos para obras públicas”, El Financiero, 9 de noviembre del 2014.

MOPT plantea fijar plazo a jueces para expropiar terrenos”, La Nación, 30 de agosto del 2016

“Plan para agilizar expropiaciones consigue apoyo en Congreso”, La Nación, 15 de febrero del 2017.

“Reducción de Plazos Principal Ventaja que Nueva Ley De Expropiaciones da al Mopt”, Mopt Informe de Prensa. 30 de junio del 2017

EXPONENCIAS:

Bernardo Lara Flores, Procurador General de la República de Costa Rica, Mesa Redonda titulada La reforma a la Ley de Expropiaciones, Comisión de Derecho Contencioso Administrativo Auditorio Dr. Eduardo Ortiz Ortiz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 21 de agosto, 2017.

Hubert Fernández Argüello, juez del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera, Mesa Redonda titulada La reforma a la Ley de Expropiaciones, Comisión de Derecho Contencioso Administrativo Auditorio Dr. Eduardo Ortiz Ortiz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 21 de agosto, 2017.